



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 43-K/PM.II-11/AD/IX/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG PUJO SASONGKO**
Pangkat, NRP : Serda, 31020155121181
Jabatan : Babinsaramil 01/Pekalongan Barat
Kesatuan : Kodim 0710/Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 18 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rubiah Sekar RT. 003 RW. 004 Kel. Purbalingga
Wetan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Prov.
Jawa Tengah

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0710/Pekalongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025 di ruang tahanan Denpom IV/1 Purwokerto berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2025 tanggal 28 April 2025.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Mei 2025 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Kodim 0710/Pekalongan selaku Ankum Nomor Kep/02/VI/2025 tanggal 19 Mei 2025.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-15/A-15/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma Nomor Kep/43/IX/2025 tanggal 3 September 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/IX/2025 tanggal 8 September 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/43-K/PM II-11/AD/IX/2025 tanggal 8 September 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/43-K/PM II-11/AD/IX/2025 tanggal 8 September 2025;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Nomor TAPSID/43-K/PM II-11/AD/IX/2025 tanggal 8 September 2025;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/IX/2025 tanggal 8 September 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi : selama 3 (tiga) bulan penjara.
 - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - d. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;
 - b) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL;

Mendasari Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001, mohon barang bukti kendaraan-kendaraan tersebut dirampas untuk negara.

 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL;

Mendasari Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001, mohon barang bukti kendaraan-kendaraan tersebut dirampas untuk negara.

c) 2 (dua) lembar foto pipa pengisian BBM yang mengarah ke tangki, dalam mobil dan lantai mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;

d) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat yang diganti Nopol R9245 AL dan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol R 9245 AL;

e) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite;

f) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite;

g) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara rumah Terdakwa di Jl. Rubiah Sekar Rt 003 Rw 004 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan rumah Sdr. Aldi Ramdani Desa Kutawis Rt 001 Rw 05 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;

h) 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 9 April 2025 atas nama Terdakwa Romadhon Syahputra alias Rama Bin Dzulkhoir dan Ade Rinoso alias Ade Bin Muchamad Antoni;

i) 3 (tiga) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 104/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 20 Agustus 2025 a.n Terdakwa Sdr. Romadhon Syahputra;

j) 2 (dua) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 29 Februari 2025 a.n Terdakwa Sdr. Ade Rinoso;

k) 2 (dua) lembar fotocopy Surat hasil pengujian laboratorium 085/PND740000/ 2024-S3 tanggal 26 Januari 2025 dari Region Manager Supply & Distribution JBT Yock Yorlando; dan

l) 4 (empat) lembar fotocopy barang bukti dari Polres Purbalingga.

m) 1 (satu) bundel printout hasil rekap keuntungan transaksi jual beli BBM (Barang bukti tambahan dari Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan dari segala hal-hal yang terungkap sebagai fakta yuridis, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 23 tahun;
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi di kedinasan;
- d. Bahwa Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 0710/Pekalongan selaku Anjum berdasarkan Surat Dandim 0710/Pkl Nomor R/721/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025;
- e. Bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang Prajurit yang rajin bekerja serta taat beribadah;
- f. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap kooperatif, sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dan mengakui sebagian besar perbuatannya dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- g. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih duduk dibangku sekolah, yang sangat bergantung pada Terdakwa sehingga keringanan hukuman ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka;
- h. Bahwa Terdakwa memiliki Tanda Jasa dan Riwayat penugasan, sebagai berikut:
 - 1) Satgas Operari Darmil Aceh Pada Tahun 2003;
 - 2) Satya Lencana Dharma Nusa Aceh pada Tahun 2005;
 - 3) Satya Lencana Dharma Nusa Papua pada Tahun 2011;
 - 4) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun pada Tahun 2012;
 - 5) Satya Lencana Wira Dharma RI-Malaysia pada Tahun 2014;
 - 6) Satya Lencana Dharma Nusa RI-PNG pada tahun 2016;
 - 7) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun pada Tahun 2019.
- i. Bahwa Terdakwa memilih tanggungan hutang piutang di Bank, sehingga masih memerlukan usaha Terdakwa melakukan pelunasannya;
- j. Bahwa Terdakwa memohon kebijakan Majelis Hakim Militer untuk mempertimbangkan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL beserta 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor R 9245 AL yang menurut pertimbangan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat membantu mengembalikan keadaan ekonomi keluarga Terdakwa;

k. Bahwa Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol R 9245 AL tersebut dilengkapi oleh surat surat kepemilikan atas mobil tersebut yaitu atas nama Bambang Pujo Sasongko (Terdakwa) yang masih dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga Terdakwa di kemudian hari;

l. Bahwa permohonan ini diajukan dengan itikad baik, semata-mata demi keadilan dan kemanusiaan, serta untuk memberikan kesempatan bagi Pemohon menata kembali kehidupan secara wajar setelah menjalani pembinaan.

3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, maka dalam hal ini Terdakwa juga menyampaikan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan yaitu Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kelas 3 (tiga) SMA dan kelas 5 (lima) SD yang masih membutuhkan biaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Tim Hukum Korem 071/Wijayakusuma, yaitu:

1. Windi Lisvi Ulandari, S.H. Letda Chk (K) NRP 1225212000002491, Paur Olahkara Kumrem;
2. Luthfi Nurul Huda, S.H. Serma NRP 21060150150586, Bamin Kumrem;
3. Tifani Arya Tri Purbo, Prada NRP 1723101020017826, Ta Mudi Kumrem.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor Sprin/630/IX/2025 tanggal 17 September 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu dalam kurun waktu tanggal lima belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh lima, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh lima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tahun 2000 dua puluh lima, bertempat di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di jalan Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah, SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di jalan raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah dan di rumah Terdakwa di Jl. Rubiah Sekar Rt 003 Rw 004 Purbalingga Wetan Kec Purbalingga Kab. Purbalingga atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kami menghormati adalah penggunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro di Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/CK Brigif 4/DR kemudian pada tahun 2021 dipindahtugaskan di Kodim 0710/Pekalongan dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan pangkat hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan sebagai Babinsaramil 01/Pekalongan Kodim 0710/Pekalongan dengan pangkat Serda NRP 31020155121181;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Terdakwa mulai menjalankan usaha jual beli BBM bersubsidi jenis Pertalite secara illegal dengan wilayah pemasaran di daerah Purbalingga dan Pemalang, dalam menjalankan usaha tersebut Terdakwa dibantu oleh 6 (enam) orang karyawannya yang bernama Sdr. Anwar, Sdr. Ikbal, Sdr. Ikbal Gondrong, Sdr. Candra dan Sdr. Umam dan menggunakan armada angkut 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam Nopol R 9245 AL milik Terdakwa;
3. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tanpa kelengkapan surat-surat resmi kendaraan dari seorang anggota Polisi seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut Terdakwa modifikasi untuk membeli dan menjual BBM jenis Pertalite tanpa ijin/illegal, Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di jalan Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah, SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di jalan raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah, di SPBU Kalimanah, SPBU kota Purbalingga, SPBU Samsat Purbalingga dan SPBU Babakan Purbalingga;
4. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pindah dinas ke Kodim 0710/Pekalongan dan sejak saat itu Terdakwa hanya memantau pengelolaan usaha jual beli BBM jenis Pertalite secara illegal yang Terdakwa serahkan kepada karyawannya;
5. Bahwa sekira akhir tahun 2022 Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) bersama Sdr. Irfan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Rubiah Sekar RT 003 RW 004 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga Jawa Tengah mencari pekerjaan selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 bekerja menjalankan usahanya jual beli BBM jenis Pertalite dan saat itu tugas Saksi-1 sebagai kernet dalam pembelian BBM di SPBU dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. Rohmadi;

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung pada waktu Terdakwa menunjuk Saksi-1 sebagai mandor atau pemegang pelanggan pengecer BBM dan Pom mini wilayah Purbalingga selanjutnya sekira bulan November 2023 Saksi-1 mengajak Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-2) dan saudaranya a.n. Sdr. Ade Rinoso (Saksi-3) ikut bekerja menjalankan usaha jual beli BBM jenis Pertalite secara illegal milik Terdakwa, tugas Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU wilayah Purbalingga Jawa Tengah dan uang yang Saksi-2 dan Saksi-3 gunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite tersebut berasal dari Terdakwa yang dikelola oleh Saksi-1;

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berkumpul di rumah Saksi-1 yang beralamat di desa Kutawis RT 001 RW 005 Kel. Kutawis Kec. Bukateja Kab. Purbalingga membahas rencana pembelian BBM jenis Pertalite selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) kartu ATM selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil jerigen dengan kapasitas setiap jerigen muat sejumlah 33 (tiga puluh tiga) liter sebanyak 19 (sembilan belas) buah di rumah Terdakwa di daerah Stabelan Purbalingga dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry penumpang Nopol R 1372 OC milik orang tua Saksi-1 yang sudah dimodifikasi untuk menempatkan jerigen-jerigen tersebut;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai mobil Suzuki Carry tersebut pergi menuju ke SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di jalan Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di jalan raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah untuk melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dengan perincian pembelian sebagai berikut :

- a. sekira pukul 22.45 WIB di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 66 (enam puluh enam) liter seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti struk pembelian;
- b. sekira pukul 23.00 WIB di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 66 (enam puluh enam) liter seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti struk pembelian;
- c. sekira pukul 23.15 WIB di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 66 (enam puluh enam) liter seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti struk pembelian;
- d. sekira pukul 23.29 WIB di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 66 (enam puluh enam) liter seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bukti struk pembelian;

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id WIB di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari

sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti struk pembelian; dan

f. sekira pukul 23.51 WIB di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 66 (enam puluh enam) liter seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bukti struk pembelian;

sehingga total pembelian sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang dimuat dalam 11 (sebelas) jerigen senilai Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan saat proses pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari dilakukan dengan cara Saksi-2 berkoordinasi dengan operator pengisian BBM a.n. Sdr. Andre Sulistiadi (Saksi-6) sedangkan di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Saksi-2 berkoordinasi dengan operator pengisian BBM a.n. Sdr. Shogun Edo Wicaksono (Saksi-7) serta menggunakan *Barcode* yang sudah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-6 maupun Saksi-7 melakukan pengisian melalui lubang pengisian yang sudah dimodifikasi sehingga BBM jenis Pertalite tersebut masuk ke dalam jerigen-jerigen yang sudah disiapkan oleh Saksi-3;

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membawa BBM jenis Pertalite tersebut menuju ke Dusun Kebutuh Purbalingga untuk menyerahkan kepada Saksi-1 dan Sdr. Sugeng yang akan mengirim menggunakan mobil Suzuki Carry jenis pick up warna hitam Nopol R 9245 AL milik Terdakwa ke para pengecer langganan namun sesampainya di jalan Raya Bojongsari Purbalingga pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 ditangkap oleh anggota Tipiter Satreskrim Polres Purbalingga a.n. Briptu Prasetya Widodo, S.H. (Saksi-4) dan Briptu Afif Aimanudin (Saksi-5) selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 beserta mobil Suzuki Carry jenis angkot warna coklat Nopol R 1372 OC, 11 jerigen berisi BBM jenis Pertalite dan 8 jerigen kosong diamankan di Polres Purbalingga untuk proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan hasil pengembangan perkara Polres Purbalingga juga mengamankan Saksi-1;

11. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan melakukan pembelian BBM jenis Pertalite secara illegal setiap minggu sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan di malam hari kurun waktu pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dan BBM Pertalite tersebut dijual ke pengecer atau Pom Mini di wilayah Purbalingga seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter sedangkan di wilayah Pekalongan seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter sehingga keuntungan yang diperoleh kisaran Rp1.000,00 (seribu rupiah) perliter sampai dengan Rp2.000,00 (dua

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan penjualan BBM tersebut dikumpulkan dan setiap minggu Terdakwa mengecek dan menghitung keuntungan yang diperolehnya;

12. Bahwa Saksi-1 selain bekerja sebagai mandor juga ikut menanam modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari keuntungan penjualan Saksi-1 memperoleh upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu sedangkan Saksi-2 sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) perhari dan Saksi-3 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

13. Bahwa atas perbuatan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang secara bersama-sama dengan Terdakwa melakukan usaha jual beli BBM subsidi jenis Peralite tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara sedangkan terhadap Saksi-1 selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;

14. Bahwa atas pidana yang telah dijalannya Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa selaku pemilik dan pemodal usaha BBM ilegal tidak turut diproses hukum selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/IV/2025/Idik tanggal 9 April 2025 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

15. Bahwa Terdakwa mengakui mengerti BBM jenis Peralite tersebut disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan jual beli BBM tersebut;

16. Bahwa motivasi/tujuan Terdakwa menjalankan usaha jual beli BBM jenis Peralite secara ilegal tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **ADDI RAMDANI**

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 10 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kutawis RT. 001 RW. 05 Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2022, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan lupa akhir tahun 2022 saat perkuliahan dilakukan secara daring karena masih Covid-19 Saksi bermain di rumah saudaranya yang bernama Sdr. M. Irfan dan saat itu Saksi ditawarkan pekerjaan untuk kerja bersama dengan Terdakwa;
3. Bahwa saat itu Sdr. M. Irfan menjelaskan jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang pekerjaan sampingannya yaitu mengambil BBM di Pertamina kemudian dijual ke pengecer yang dilakukannya sejak tahun 2019;
4. Bahwa setelah penjelasan dari saudara Saksi tersebut kemudian malam harinya Saksi bersama dengan Sdr. M. Irfan pergi ke rumah Terdakwa;
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dengan adanya penawaran pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi langsung bekerja awalnya sebagai pengawas (mandor) anak buah Terdakwa lainnya yang sedang membeli BBM jenis Paltalite di SPBU;
6. Bahwa saat pembelian BBM jenis Paltalite di SPBU Saksi mengendarai kendaraan Carry pickup, sedangkan anak buah Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Rohmadi mengemudikan kendaraan Avanza Veloz warna putih tahun 2015 yang kendaraannya sudah dimodifikasi yaitu pada bagian dalam mobil semua jok dibongkar untuk menaruh jerigen kosong, kemudian pada bagian tangki mobil dibuat semacam selang yang masuk ke dalam mobil yang nantinya selang itu akan diarahkan untuk mengisi jerigen yang berada di dalam mobil, sehingga pada saat operator SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang tangki mobil, kernet akan memasukkan selang tersebut ke jerigen-jerigen yang berada di dalam mobil dan untuk menyamarkan jerigen yang di simpan di dalam mobil, semua kaca mobil diberi lapisan reiben yang gelap sehingga tidak terlihat dari luar;
7. Bahwa jerigen-jerigen yang berada didalam mobil Avanza Veloz warna putih tersebut berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) jerigen dan 1 (satu) jerigennya berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter;

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setiap pengisian 1 (satu) SPBU dapat mengisi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen, sehingga untuk mengisi keseluruhan jerigen yang berjumlah 12 (dua belas) tersebut diperlukan pengisian ke 5 (lima) SPBU;

9. Bahwa setelah mobil Avanza Veloz warna putih tersebut sudah penuh maka mobil Avanza Veloz bersama dengan mobil Carry Pickup mencari tempat yang sepi untuk memindahkan keseluruhan jerigen-jerigen yang berada di mobil Avanza Veloz ke mobil Carry pickup untuk didistribusikan ke pedagang eceran ke wilayah Purbalingga, Pekalongan dan Pemalang;

10. Bahwa pekerjaan tersebut Saksi lakukan tidak berturut-turut setiap hari, dikarenakan Saksi kadang-kadang harus pergi ke kampus untuk menyelesaikan urusan perkuliahan;

11. Bahwa sekira bulan November 2023 Saksi menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) untuk membeli dan mengangkut BBM subsidi jenis Pertalite kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menyetujuinya;

12. Bahwa Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) hanya belanja membeli BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih, karena sudah sejak lama kedua SPBU itu menjadi lokasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan sebelumnya Terdakwa sudah koordinasi dengan pengelola SPBU, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk belanja kemudian Saksi selaku mandor memerintahkan Saksi-4 (sebagai sopir) dan Saksi-5 (sebagai kernet) untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite, sebelum berangkat pengelola SPBU ditanya dahulu apakah SPBU dalam kondisi sepi atau tidak, jika sedang sepi kemudian karyawan berangkat ke SPBU tersebut untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

13. Bahwa harga BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah terkumpul kemudian Terdakwa jual kepada pengecer atau Pom Mini di wilayah Purbalingga sebanyak 18 (delapan belas) pelanggan seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sedangkan di wilayah Pemalang sebanyak 15 (lima belas) pelanggan dan Pekalongan sebanyak 11 (sebelas) pelanggan karena jarak dan perjalanan lebih jauh di jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

14. Bahwa pekerjaan tersebut Saksi lakukan setiap malam antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dan Terdakwa memberikan gaji kepada sopir per hari kerja sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), kernet per hari kerja sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Saksi sebagai Bos menjual BBM subsidi jenis Pertalite ini dikumpulkan dari beberapa orang karyawan Terdakwa yang ikut menanam modal sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi, Sdr. Aldino, Sdr. Fani, Sdr. Irfan dan Sdr. Anwar, rata-rata menanam modal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada awal tahun 2023 Saksi menanam modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s.d. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari modal yang terkumpul kemudian digunakan untuk belanja BBM subsidi jenis Pertalite, dan dari keuntungan penjualan BBM subsidi itu kemudian dibagikan kepada para penanam modal, sehingga uang itu berputar terus, apabila banyak pesanan dari pelanggan, para pemodal kembali mengumpulkan uang, dan Saksi sudah menanam modal kepada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sekali, tetapi yang paling sering memberikan modal adalah Terdakwa karena Terdakwa bertindak sebagai Bos sedangkan Saksi dan penanam modal yang lain karyawan Terdakwa;
16. Bahwa setelah Saksi menanam modal kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekaligus Saksi menggunakan kendaraannya sendiri milik orang tua Saksi yaitu Suzuki Carry angkot Nopol R 1372 OC kemudian Saksi dipercayakan oleh Terdakwa sendiri untuk menjalankan usaha jual beli BBM jenis Pertalite sebagai mandor pemegang para pelanggan dan Pom Mini di wilayah Purbalingga dibantu oleh Saksi-4 sebagai sopir dan dan Saksi-5 dengan Sdr. Sugeng sebagai kernet;
17. Bahwa Terdakwa sebagai Bos sekaligus pemegang para pelanggan dan Pom mini di wilayah Pekalongan dan Pemalang dibantu oleh karyawan lainnya yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah kerja, untuk wilayah Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Anwar (mandor wilayah Pekalongan dan Pemalang), Sdr. Fani (membantu mandor wilayah Pekalongan dan Pemalang), Sdr. Aldino (sopir bagian pembelian BBM) dan Sdr. Candra (kernet bagian pembelian BBM);
18. Bahwa dalam pembagian hasil usaha yang Saksi jalankan sebagai mandor pemegang para pelanggan dan Pom Mini di wilayah Purbalingga dibantu oleh Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) tersebut, Terdakwa menerima komisi 20 (dua puluh) persen setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setiap minggunya Saksi mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
19. Bahwa pada saat SPBU wilayah Purbalingga pembelian jenis Pertalite sudah dilakukan sistem *Barcode My Pertamina* sehingga Terdakwa melakukan kordinasi dengan pihak SPBU dan setelah kordinasi tersebut kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barcode My Pertamina kepada karyawan melalui group *Whatsapp*, sehingga karyawan yang akan belanja BBM tinggal membuka *Whatsapp* group dan menunjukkan *Barcode*, Terdakwa memiliki *Barcode* sekitar 20 (dua puluh) buah dan *Barcode* yang digunakan untuk belanja BBM subsidi jenis Pertalite tidak ada yang sama dengan spesifikasi kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite, seharusnya 1 (satu) *Barcode My Pertamina* digunakan untuk 1 (satu) kendaraan yang sama spesifikasinya, tetapi karena sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pihak SPBU, sehingga *Barcode* tersebut bisa digunakan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite;

20. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Sugeng menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di daerah Kebutuh Purbalingga untuk menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kartu ATM gunanya untuk jaga-jaga apabila uang belanja BBM kurang dan Terdakwa akan transfer uang, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menggunakan mobil angkot warna hitam coklat Nopol R 1372 OC milik orang tua Saksi yang disewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang didalamnya ada jerigen ke SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

21. Bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya:

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- b. Sekira pukul 23.00 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds.

Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Peralite yang dibeli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang terbagi dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

22. Bahwa setelah selesai belanja kemudian pergi ke rumah Terdakwa di daerah Stabelan Purbalingga untuk menurunkan jerigen yang telah terisi BBM subsidi jenis Peralite, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menaikkan jerigen kosong ke dalam mobil angkot Nopol R 1372 OC, dan berangkat lagi ke SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga untuk membeli BBM subsidi jenis Peralite yang kedua kalinya, setelah selesai kembali ke rumah Terdakwa dan menaikkan kembali semua jerigen yang sudah terisi BBM subsidi jenis Peralite ke dalam mobil angkot warna hitam coklat Nopol R 1372 OC milik Terdakwa;

23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 bermaksud menemui Saksi dan Sdr. Sugeng di Ds. Kebutuh Purbalingga karena rencananya BBM tersebut akan Saksi kirim bersama dengan Sdr. Sugeng ke pengecer langganan sebanyak 11 (sebelas) jerigen berisi 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter BBM bersubsidi jenis Peralite, namun saat Saksi-4 dan Saksi-5 belum sampai ke Ds. Kebutuh, keduanya tertangkap oleh Satreskrim Polres Purbalingga, Saksi mengetahui hal itu karena Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pulang ke rumah dan BBM jenis Peralite yang semalam dibelinya di SPBU tidak ada, kemudian Saksi mencari informasi dan ternyata Saksi-4 dan Saksi-5 tertangkap oleh Satreskrim Polres Purbalingga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

24. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 diproses Satreskrim Polres Purbalingga dan menjalani penahanan di Polres Purbalingga selama 7 (hari) hari, kemudian Terdakwa mengurus penangguhan penahanan dan pada tanggal 22 Januari 2024 ditanggihkan penahanannya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 kembali ditahan lagi dan permasalahan dilanjutkan ke proses hukum, dan pada bulan

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2024, Saksi-4 dan Saksi-5 menjalani persidangan dengan dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan di Rutan Purbalingga, dan dari hasil pengembangan Polisi, pada tanggal 13 Januari 2025 Saksi juga ditangkap karena menjadi perantara dalam pembelian BBM subsidi jenis Peralite yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 16 Januari 2024, dan pada tanggal 9 April 2025 Saksi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat Banding menguatkan putusan tingkat pertama, selanjutnya Jaksa mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

25. Bahwa BBM subsidi jenis Peralite yang dibeli dari SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga adalah BBM yang mendapat subsidi dari Pemerintah Indonesia dan sebenarnya ditujukan kepada golongan menengah kebawah dan membeli BBM subsidi dengan menggunakan jerigen apabila tidak mempunyai surat izin/rekomendasi dari pihak terkait dilarang, tetapi selama ini pembelian dengan menggunakan jerigen dan tidak mempunyai surat izin atau rekomendasi, dari pihak pengelola SPBU tidak melakukan pelarangan karena sebelumnya sudah dikoordinasikan terlebih dahulu, lagi pula pihak operator SPBU juga menerima imbalan yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter BBM subsidi jenis Peralite;

26. Bahwa pada bulan Februari 2025 pada saat Saksi ditahan sementara di Rutan Purbalingga, pernah didatangi oleh Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas, melakukan intimidasi atau pengancaman dengan cara Saksi ditekan untuk tidak menyebutkan atau membawa-bawa nama Terdakwa di Persidangan Negeri Purbalingga dan apabila Saksi sampai menyebut atau membawa-bawa nama Terdakwa maka Terdakwa tidak akan tinggal diam, selang beberapa waktu kemudian Terdakwa juga menemui Saksi-4 di Rutan Purbalingga yang intinya sama melakukan intimidasi agar jangan membawa-bawa nama Terdakwa, hal itu Saksi ketahui dari cerita Saksi-4 selain itu Saksi melihat sendiri saat Terdakwa menemui Saksi-4 di Rutan Purbalingga, dan sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi mengintimidasi kepada orang tua dan kakak Saksi agar jangan membawa bawa nama Terdakwa dan meminta agar mencabut laporannya di Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDRE SULISTIADI**

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekajaan SPBU Gembong Bojongsari di Purbalingga

Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 20 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Buara RT. 003 RW. 001 Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai operator BBM di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga milik Sdr. Johan Sarjo yang dikelola oleh Sdr. Sudiro sejak tahun 2005 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengisi BBM ke dalam tangki dan melayani konsumen yang akan mengisi BBM di SPBU;
3. Bahwa produk yang dijual di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga antara lain Peralite (subsidi), Solar (Subsidi), Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex;
4. Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 Saksi sedang melaksanakan kerja shift malam selama 8 (delapan) jam yaitu pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-2) sendirian mengendarai mobil Suzuki Carry warna hitam coklat Nopol lupa, mengisi BBM subsidi jenis Peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi jika kendaraan Suzuki Carry warna hitam coklat saat itu Saksi tidak melihat ada orang lain di dalam mobil karena kaca mobil semua tertutup dengan riben gelap;
6. Bahwa Saksi-2 membeli BBM subsidi jenis Peralite menggunakan *Barcode* dengan volume pembelian sebesar 120 (seratus dua puluh) liter, kemudian Saksi-2 membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi selaku operator langsung menuang ke dalam tangki mobil tersebut, saat itu Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya atau setelah itu mobil tersebut mengisi BBM lagi karena Saksi juga melayani konsumen yang lain dan Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa-siapa saja yang mengisi BBM di SPBU Gembong;
7. Bahwa SOP yang diterapkan oleh manajemen SPBU adalah untuk penjualan BBM yang non subsidi dijual bebas tanpa *Barcode* dan bisa langsung dituang ke tangki kendaraan, sebelum pengisian, petugas wajib menunjukan dari 0 (nol) ke mesin dispenser, mematikan mesin kendaraan, sedangkan untuk BBM subsidi

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus menggunakan *Barcode* atau scan plat nomor kendaraan, oprator tidak boleh mengisi atau melayani pembelian ke dalam jerigen, untuk penggunaan *Barcode* atau scan plat nomor dapat digunakan sesuai yang ada dalam literan atau volume, apabila tidak mempunyai *Barcode* tidak akan dilayani dan harus beralih ke BBM Non Subsidi seperti Pertamina;

8. Bahwa peraturan di SPBU Gembong dalam 1 (satu) hari mobil bisa mengisi BBM subsidi jenis Pertalite tanpa menggunakan *Barcode* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi setelah bulan Januari 2025 setiap pembelian BBM di SPBU Gembong semua harus menggunakan *Barcode* dan apabila tidak menggunakan *Barcode* tidak akan dilayani;

9. Bahwa untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite tidak diperbolehkan membeli dengan menggunakan penampungan berupa jerigen, kecuali konsumen tersebut mempunyai surat izin atau rekomendasi dari pihak terkait;

10. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui saat Saksi-2 membeli BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan jerigen, karena saat itu Saksi tidak melihat ada jerigen di dalam mobil tersebut, selain itu Saksi juga menuang BBM nya langsung ke dalam tangki kendaraan bukan menuang ke dalam jerigen;

11. Bahwa pada saat Saksi-2 membeli BBM subsidi jenis Pertalite, tidak menunjukkan surat izin dari pihak terkait, tetapi menunjukkan *Barcode*;

12. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tips dari Saksi-2, karena saat itu Saksi-2 membayar dengan menggunakan uang pas sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

13. Bahwa setelah adanya kejadian pengisian BBM jenis Pertalite yang ternyata dimasukkan kedalam jerigen maka pimpinan SPBU Gembong Nojongsari memperketat terkait pengisiannya agar permasalahan seperti ini tidak terulang lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SHOGUN EDO WICAKSONO**
Pekerjaan : Karyawan SPBU Bojongsari di Purbalingga
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 19 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bojongsari RT. 001 RW. 003 Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai operator BBM di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga sejak

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April 2023 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengisi BBM ke dalam tangki dan melayani konsumen yang akan mengisi BBM di SPBU;

3. Bahwa produk yang dijual di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga antara lain Peralite (subsidi), Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex;
4. Bahwa pada tanggal 15 sampai tanggal 16 Januari 2024, saat sedang bekerja sebagai operator di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, Saksi melihat Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-2) sendirian mengisi BBM menggunakan kendaraan bekas angkutan kota plat kuning jenis Suzuki Carry warna hitam coklat plat nomor lupa;
5. Bahwa kondisi kendaraan Suzuki Carry warna hitam coklat kaca mobil gelap semua dilapisi dengan kaca reiben tidak dapat terlihat dari luar dan Saksi sendiri yang melayani melakukan pengisian BBM ke mobil yang dipakai oleh Saksi-2 tersebut;
6. Bahwa seingat Saksi, Saksi-2 mengisi BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 3 (tiga) kali pengisian dan sekali pengisian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi seluruhnya sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) liter, dengan waktu yang berbeda dan tetap di hari yang sama yaitu :
 - a. Masuk pertama sekira pukul 23.00 WIB, jumlah pembelian BBM Peralite total 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Saksi lupa apakah menggunakan nota atau tidak;
 - b. Masuk kedua sekira pukul 23.29 WIB, jumlah pembelian 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Saksi lupa apakah menggunakan nota atau tidak;
 - c. Masuk ketiga sekira pukul 23.51 WIB, jumlah pembelian 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Saksi lupa apakah menggunakan nota atau tidak.
7. Bahwa SOP yang diterapkan oleh manajemen SPBU adalah sebelum pengisian petugas wajib menunjukan dari 0 (nol) ke mesin dispenser, mematikan mesin kendaraan, tidak boleh mengisi atau cor ke jerigen secara langsung (untuk BBM subsidi) kecuali pembeli mempunyai surat izin atau rekomendasi dari pihak terkait, untuk scan *Barcode* harus disesuaikan dengan plat nomor kendaraan, apabila konsumen tidak ada *Barcode* maka diarahkan untuk mengisi BBM non subsidi dan tidak boleh melayani pembelian BBM menggunakan *Barcode* lain yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan dan plat nomor kendaraannya;
8. Bahwa pada saat Saksi-2 mengisi BBM subsidi jenis Peralite tanggal 15 Januari 2024 melakukan pembelian BBM subsidi jenis Peralite dengan cara tanpa *Barcode* tetapi langsung scan plat nomor kendaraan (untuk plat nomor tidak ingat),

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-keadilan

putusan-mahkamah-agung-keadilan muncul Nopol R 1372 OC dan volume pembelian sebanyak 120 liter, saat itu SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari masih bisa menggunakan cara scan plat nomor karena SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari masih baru dan sedang pengenalan kepada konsumen, tetapi peraturan yang berlaku saat ini tidak bisa mengisi BBM subsidi jenis Peralite tanpa menggunakan *Barcode*;

9. Bahwa pada saat Saksi-2 membeli BBM subsidi jenis Peralite dengan menggunakan mobil Suzuki Carry jenis angkot (nopol lupa) di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-2 menggunakan penampungan berupa jerigen karena saat itu Saksi mengisi di lubang tangki mobil tersebut;

10. Bahwa selain pembelian pada tanggal 15 Januari 2024, Saksi tidak pernah melihat mobil jenis lain yang melakukan pengisian BBM subsidi jenis Peralite hingga berkali-kali mengisi di SPBU 44.533.17 Kajongan, dan Saksi juga tidak memperhatikan apakah Saksi-2 sebelumnya pernah membeli BBM subsidi jenis Peralite dalam jumlah yang banyak dan cara pengisiannya dengan sistem masuk ke dalam SPBU berulang kali karena Saksi tidak hanya bertugas sebagai operator pengisian BBM jenis Peralite saja;

11. Bahwa saat Saksi-2 membeli BBM subsidi jenis Peralite, Saksi-2 tidak menunjukkan surat izin dari pihak terkait, dan saat itu Saksi tidak pernah menerima uang tips dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4), Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5), Briptu Prasetya Widodo (Saksi-6) dan Briptu Afif Aimanudin (Saksi-7) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan saat ini masih terikat pekerjaan diluar kota, Saksi-6 dan Saksi-7 berdasarkan Surat Kapolres Purbalingga Nomor B/871/X/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 9 Oktober 2025 menerangkan jika Saksi-6 dan Saksi-7 tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan proses penyidikan perkara tindak pidana, sehingga di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim hanya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan di Polisi Militer tersebut selanjutnya telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **ROMADHON SYAHPUTRA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 16 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karangpucung Desa Kutawis RT. 001 RW. 011, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 dikenalkan oleh Sdr. Alsi Ramdani (Saksi-1), namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan November 2023 Saksi-1 saat datang main ke rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah kakak kandung Saksi-1, saat itu Saksi-1 menawarkan pekerjaan sebagai pengemudi membeli dan mengangkut BBM subsidi jenis Ptalite di tempat Terdakwa kemudian Saksi menyanggupi;
3. Bahwa saat itu Saksi sebagai pengemudi dan dibantu oleh Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) sebagai kernetnya;
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) adalah sebagai anak buah atau orang kepercayaan dari Terdakwa atau biasa disebut mandor;
5. Bahwa sejak saat itu Saksi bekerja di tempat Terdakwa dengan upah sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu) sekali bekerja dan yang memberikan upah kepada Saksi adalah Saksi-1, selain itu Saksi-1 juga bertugas menyeter uang hasil keuntungan dari penjualan BBM bersubsidi kepada Terdakwa;
6. Bahwa pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2023 system pembelian BBM subsidi jenis Ptalite masih membayar langsung ke operator SPBU karena saat itu belum menggunakan Barcode My Pertamina, kemudian sejak bulan Januari 2024 sudah menggunakan Barcode My Pertamina, yang menyiapkan Barcode My Pertamina Saksi-1 tetapi yang membuat Barcode tersebut adalah Terdakwa, Barcode itu diberikan oleh Saksi-1 kepada karyawan akan belanja membeli BBM subsidi jenis Ptalite dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp sehingga saat melakukan pembelian hanya menunjukan foto Barcode di handphone, Terdakwa mempunyai Barcode My Pertamina kurang lebih sebanyak 15 (lima belas)

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tidak ada yang sama dengan spesifikasi kendaraan yang Saksi gunakan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi *Barcode* yang digunakan harus sesuai dengan Nomor Polisi dari kendaraan yang akan diisi BBM subsidi jenis Pertalite, karena sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pihak SPBU sehingga bisa mengisi BBM tidak sesuai dengan *Barcode*, dan Saksi-1 menyampaikan arahan dari Terdakwa agar setiap 1 (satu) jerigen isi 33 (tiga puluh tiga) liter agar operator SPBU diberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pada saat membeli BBM dengan menggunakan jerigen Saksi tidak mempunyai Surat Izin atau Rekomendasi pembelian dengan menggunakan jerigen dan Saksi tidak mengetahui peraturan yang ada jika untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan jerigen harus dilengkapi dengan Surat Izin atau Rekomendasi dari pihak terkait;

8. Bahwa dalam seminggu Saksi disuruh belanja membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) kali dan setiap harinya sebanyak 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) jerigen isi 33 (tiga puluh tiga) liter, dengan harga per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kecuali malam minggu libur karena biasanya SPBU ramai, pembelian dilakukan sekira pukul 23.00 WIB dan apabila kondisi sepi maka akan langsung mengisi BBM namun apabila kondisi SPBU ramai maka akan menunggu diluar SPBU;

9. Bahwa setelah selesai membeli BBM subsidi jenis Pertalite kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jl Rubiah Sekar Purbalingga Wetan Kec Purbalingga Kab Purbalingga, selanjutnya Saksi memfoto jerigen yang sudah terisi BBM subsidi jenis Pertalite yang berada di dalam mobil, selanjutnya saya mengirim foto tersebut ke grup *Whatsapp* sebagai bahan laporan, selanjutnya Saksi membawa mobil yang berisi jerigen BBM subsidi jenis Pertalite tersebut ke rumah Saksi-1 untuk disimpan, sedangkan untuk pendistribusian atau penjualan BBM tersebut kepada pengecer yang memesan ada karyawannya tersendiri yaitu Sdr. Candra dan Sdr. Ikbal, untuk wilayah Kab. Purbalingga diantaranya Kec. Kemangkon, Kec. Kaligondang, Kec. Padamara, Kec. Bukateja, Kec. Kejobong dan wilayah Kab Banjarnegara yaitu Kec Rakit, dijual dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya;

10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat hitam (nopol lupa) pergi ke rumah Saksi-1 di Desa Kutawis RT. 001 RW. 005 Kel. Kutawis, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, di rumah Saksi-1 tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-5 kemudian mengobrol, saat itu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Malam ini belanja minyak apa tidak?" Saksi-1 menjawab "Iya belanja", kemudian Saksi-1 selaku mandor memberikan uang cash atau tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite, beserta 1 (satu) buah ATM dan sepengetahuan Saksi modal atau uang dan ATM tersebut milik Terdakwa selaku Bos atau sebagai pendana;

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi dan Saksi-5 mengambil jerigen sebanyak 19 (sembilan belas) buah dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry penumpang nopol R 1372 OC milik Saksi-1 yang sudah dimodifikasi yaitu semua kursi penumpangnya dilepas hanya tersisa kursi supir dan kernet serta pada bagian selang/pipa menuju tangki BBM di potong sehingga pada saat petugas SPBU mengisi BBM langsung masuk kedalam jerigen yang ditaruh di dalam mobil, kemudian Saksi mengemudikan mobil tersebut dan Saksi-5 menjadi kernetnya pergi ke SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

12. Bahwa kemudian Saksi membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya :

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- b. Sekira pukul 23.00 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota, di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Pertalite yang Saksi beli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang terbagi dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

13. Bahwa BBM subsidi jenis Pertalite yang Saksi beli dari SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga merupakan BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah Republik Indonesia dengan harga per liternya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

14. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi baru menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite, sudah ditangkap oleh Satreskrim Polres Purbalingga dan sisanya masih ada sekitar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

15. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-5 menjalani penahanan di Polres Purbalingga selama 7 (hari) hari, kemudian Terdakwa mengurus penangguhan penahanannya dan pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi dan Saksi-5 ditangguhkan penahanannya oleh Reskrim Polres Purbalingga, tetapi pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi dan Saksi-5 ditahan lagi dan permasalahan dilanjutkan ke proses hukum, dan pada tanggal 5 Desember 2024 Saksi dan Saksi-5 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

16. Bahwa selama Saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah sekitar 20 (dua puluh) kali disuruh membeli BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, semua modal dana atau uang milik Terdakwa dan memberikan uangnya untuk belanja membeli BBM subsidi jenis Pertalite adalah Saksi-1, Saksi mengetahui uang tersebut milik Terdakwa karena beberapa kali Saksi mengambil gaji

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang sedang menghitung pengeluaran, pemasukan maupun keuntungan serta gaji karyawan dari hasil penjualan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut;

17. Bahwa selain menggunakan mobil Suzuki Carry penumpang nopol R 1372 OC, Saksi juga menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih (nopol lupa) milik Terdakwa yang sudah di modifikasi pada bagian kursi penumpang sudah dilepas semua hanya tersisa kursi supir dan kernet, kaca samping dan belakang tertutup riben gelap, pada bagian pipa/selang tangki BBM dipotong sehingga BBM tidak masuk ke dalam tangki namun langsung masuk ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di dalam mobil, sedangkan mobil yang digunakan untuk menjual BBM subsidi jenis Pertalite ke pengecer atau Pom Mini adalah mobil pick up Suzuki Carry warna hitam (nopol lupa) dengan pegawai yang berbeda, dan yang menyiapkan kendaraannya adalah Terdakwa sedangkan Saksi bagian belanja membeli BBM subsidi jenis Pertalite dibantu oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Anwar (alamat lengkap tidak tahu) yang bergantian terkadang menjadi sopir dan terkadang menjadi kernet karena saat itu Saksi-5 belum bekerja di tempat Terdakwa;

18. Bahwa selain Saksi dan Saksi-5 yang ditangkap dan juga menjalani proses hukum adalah Saksi-1 yang di vonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak bisa membayar diganti hukuman 1 (satu) bulan penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ADE RINOSO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 17 Agustus 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karang Nangka RT. 02 RW. 01 Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 bertempat di rumah sepupu Saksi yang bernama Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) jika Terdakwa adalah sebagai anggota TNI, selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha sampingan yaitu mempunyai bisnis pembelian BBM subsidi jenis Pertalite kemudian dijual kembali ke pengecer atau Pom Bensin Mini;

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

- 1 sebagai tengkulak BBM subsidi jenis Peralite karena Saksi-1 sudah bekerja dengan Terdakwa sebagai mandor, sedangkan Terdakwa adalah bos dari Saksi-1;
4. Bahwa atas tawaran Saksi-1 tersebut kemudian Saksi menerima pekerjaan tersebut, dalam setiap pembelian BBM subsidi jenis Peralite Saksi berpasangan dengan Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4);
5. Bahwa cara pembelian BBM subsidi jenis Peralite yaitu setelah sampai SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Saksi-4 berkoordinasi terlebih dahulu dengan operator pengisian BBM di SPBU tersebut, karena Saksi sebagai kernet dengan posisi selalu di dalam mobil untuk menyiapkan jerigen-jerigen yang akan diisi dan tidak pernah turun selanjutnya satu persatu jerigen tersebut diisi BBM oleh operator setelah penuh 1 (satu) jerigen berhenti sejenak dengan cara Saksi memberi kode mengetuk kaca mobil kemudian Saksi menggantinya dengan jerigen kosong yang lain dan setelah siap Saksi ketok kembali agar dilanjutkan pengisian BBM tersebut begitu seterusnya sampai jerigen yang dibawa terisi penuh semua;
6. Bahwa pembelian BBM subsidi jenis Peralite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, dengan cara menggunakan *Barcode My Pertamina* dan bisa langsung tanpa menggunakan *Barcode My Pertamina* tergantung SPBUnya dan hasil koordinasi dengan SPBU tersebut, apabila menggunakan *Barcode My Pertamina* yang menyiapkan *Barcode My Pertamina* Saksi-1, dan *Barcode My Pertamina* yang Saksi gunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dari kendaraan yang akan diisi BBMnya (tidak sesuai dengan Nomor Polisi) karena kendaraan yang digunakan untuk belanja BBM mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC akan tetapi *Barcode My Pertamina* yang digunakan tidak hanya satu;
7. Bahwa BBM subsidi jenis Peralite harga per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi pembelian BBM subsidi jenis Peralite menggunakan jerigen tidak harus menggunakan Surat Izin atau Rekomendasi Pembelian dari pemerintah dan Saksi juga tidak mempunyai surat izin atau rekomendasi pembelian BBM dengan jerigen dan dari pihak SPBU tidak melarangnya karena sepengetahuan Saksi pihak SPBU sudah dikondisikan sebelumnya, dan pihak operator SPBU juga menerima imbalan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigennya setiap kali kami mengisi BBM menggunakan jerigen kapasitas 33 (tiga puluh tiga) liter, dan yang melakukan koordinasi sehingga tidak ada teguran dari SPBU adalah Terdakwa, Saksi mengetahuinya informasi tersebut dari Saksi-4;

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setiap pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga tidak menentu yaitu sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) jerigen, Saksi dan Saksi-4 membeli BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan jerigen kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan upah atau imbalan Saksi sebagai kernet sekali kerja sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan Saksi-4 sebagai sopir sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) sekali bekerja, dan yang memberikan uang tersebut Saksi-1 selaku mandor;

9. Bahwa setelah membeli BBM subsidi jenis Pertalite dari SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-1, untuk selanjutnya BBM itu akan dijual lagi kepada pengecer atau Pom Bensin Mini di wilayah Kab. Purbalingga dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Saksi membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, sebelumnya Saksi menyiapkan kendaraan mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC milik yang sudah dimodifikasi, jerigen untuk tempat menampung BBM dan uang untuk membeli BBM tersebut, kemudian Saksi-1 selaku mandor pengelola memberi uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 20 jerigen (660 liter), uang tersebut berasal dari Terdakwa sebagai pemodal dan Terdakwa mempunyai bisnis pembelian BBM subsidi jenis Pertalite kemudian dijual kembali ke pengecer atau Pom Bensin Mini, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-4 berangkat ke SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

11. Bahwa mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC yang sudah dimodifikasi, tersebut yaitu pada bagian lubang pengisian tangki mobil dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pihak SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang pengisian langsung disalurkan ke jerigen yang sebelumnya sudah diatur di dalam mobil Suzuki Carry tersebut yaitu dibikinkan semacam kotakan dengan menggunakan plat besi dengan desain muat untuk satu jerigen, sedangkan tempat duduk yang belakang dilepas semua dan kaca mobil dilapisi riben tebal agar tidak terlihat dari luar;

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga sebenarnya ada batasan pembelian akan tetapi karena Saksi dan Saksi-4 sudah sering belanja dan koordinasi, jadi tidak diberikan batasan dalam pembelian BBM tersebut hanya agar tidak menyolok terhadap pembeli yang lainnya pada setiap pengisian 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen keluar terlebih dahulu dari SPBU dan setelah beberapa menit masuk untuk melakukan pengisian kembali;

13. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi dan Saksi-4 membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya :

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- b. Sekira pukul 23.00 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota, di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga; dan
- f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya

Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Pertalite yang Saksi beli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter seharga Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terbagi dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

14. Bahwa pada saat baru mendapatkan BBM sebanyak 11 jerigen (363 liter), sekitar pukul 00.15 WIB Saksi dan Saksi-4 tertangkap anggota Satreskrim Polres Purbalingga yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil, selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menjalani penahanan di Polres Purbalingga selama 7 (tujuh) hari, kemudian Terdakwa mengurus penangguhan penahanan Saksi dan Saksi-4 dan pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi dan Saksi-4 ditangguhkan penahanannya;

15. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi dan Saksi-4 ditahan lagi oleh Satreskrim Polres Purbalingga dan dilanjutkan ke proses hukum, dan pada tanggal 5 Desember 2024 Saksi dan Saksi-4 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **PRASETYA WIDODO, S.H**
Pangkat, NRP : Briptu, 97100369
Jabatan : Basatreskrim
Kesatuan : Polres Purbalingga
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 10 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bandingan RT. 30 RW. 13 Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 berdomisili di Polres Purbalingga sejak tahun 2017 dengan tugas keseharian Saksi sebagai anggota Satreskrim khususnya bagian Tindak Pidana Tertentu;

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB anggota Satreskrim Polres Purbalingga melakukan patroli wilayah, sesampainya di Jl. Raya Bojongsari sekira pukul 00.15 WIB mencurigai kendaraan jenis Suzuki Carry Nopol R 1372 OC yang berjalan lambat dan menggunakan kaca raiben gelap selanjutnya anggota Satreskrim Polres Purbalingga menghentikan kendaraan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kendaraan tersebut sedang mengangkut jerigen berisi BBM subsidi jenis Pertalite, kendaraan tersebut sudah dimodifikasi pada bagian jok mobil belakang dilepas dan saluran pengisian BBM dari tangki disalurkan menggunakan selang ke jerigen yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC tersebut, selanjutnya Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) sebagai pengemudi dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) sebagai kernet diamankan di Satreskrim Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan, dan dari hasil pengembangan didapatkan adanya keterlibatan masyarakat yang bernama Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 diproses secara hukum untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga dan sedang menjalani vonis pidana penjara di Rutan Purbalingga;

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Satreskrim Polres Purbalingga, BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli di SPBU seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter yang diangkut oleh Saksi-4 dan Saksi-5 akan ditransitkan terlebih dahulu di rumah Saksi-1 untuk selanjutnya keesokan harinya akan dijual kepada pengecer atau pom mini di wilayah Kec. Bukateja, Kec. Kejombang, Kec. Kemangkong dan kec. Rembang semuanya berada di wilayah Kab. Purbalingga seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah melakukan kegiatan tersebut selama 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC, uang sejumlah Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), 11 (sebelas) jerigen berisi BBM Pertalite dengan kapasitas masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter, 8 (delapan) jerigen kosong, 1 (satu) buah nota yang dikeluarkan dari SPBU Gembong, 4 (empat) nota dari SPBU Kajongan, 1 (satu) buah ATM BRI nomor 6013014045677575 dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

6. Bahwa BBM jenis Pertalite yang dibeli dan diangkut oleh Saksi-4 dan Saksi-53 tersebut merupakan BBM subsidi dari Pemerintah, dan pada saat melakukan pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang, Saksi-4 dan Saksi-5 membeli BBM subsidi jenis Pertalite dengan sistem langsung tuang ke dalam tangki mobil yang sudah

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian BBM tidak menggunakan Barcode, sepengetahuan Saksi pembelian BBM subsidi jenis Peralite tanpa menggunakan Barcode My Pertamina tidak diperbolehkan, tetapi Saksi-4 dan Saksi-5 tetapi dilayani karena memberikan fee kepada operator SPBU sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigennya;

7. Bahwa pembelian BBM bersubsidi jenis Peralite dilakukan di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya:

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- b. Sekira pukul 23.00 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota, di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga; dan
- f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Peralite yang Saksi beli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter seharga Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang terdapat dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

8. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-1 saat dilakukan pemeriksaan didapatkan adanya keterlibatan Terdakwa, Saksi-1 berperan sebagai Mandor atau orang yang menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 beroperasi sedangkan Terdakwa yang menjadi pemimpin atau koordinator dan yang menyuruh melakukan pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite di wilayah Kab. Purbalingga, selanjutnya Satreskrim Polres Purbalingga melakukan pemanggilan secara resmi kepada Terdakwa untuk didengar keterangannya sebagai Saks melalui, namun Terdakwa tidak hadir tanpa ada konfirmasi dari Kesatuannya;

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 modal atau uang untuk membeli BBM subsidi jenis Peralite dari Saksi-1 karena Saksi-4 dan Saksi-5 karyawan Saksi-1 sedangkan dari pemeriksaan terhadap Saksi-1 modal atau uang itu adalah berasal dari Terdakwa dan uang keuntungan dari penjualan BBM subsidi kepada pengecer hasilnya ditransfer ke ATM nomor 6013014045677575.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **AFIF AIMANUDIN**
Pangkat, NRP : Briptu, 99100696
Jabatan : Banit Satreskrim
Kesatuan : Polres Purbalingga
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 30 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum GPA Blok T No. 17 Kel. Bojanegara, Kec. Padamara Kab. Purbalingga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas di Polres Purbalingga sejak tahun 2020, tugas keseharian Saksi sebagai anggota Satreskrim khususnya bagian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi);
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Tipiter Satreskrim Polres Purbalingga yaitu Briptu Prasetya (Saksi-6), Bripta Alif dan Brigadir Aji melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kab. Purbalingga dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna hijau (nopol lupa);

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB saat melintas di Jl

Raya Bojongsari Kec Bobotsari Kab Purbalingga tepatnya di depan SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna coklat hitam nopol R 1372 OC (mobil bekas angkutan kota) dengan kondisi kaca gelap keluar masuk SPBU untuk mengisi BBM jenis Pertalite, kemudian Saksi bersama ketiga anggota Tipiter Satreskim Polres Purbalingga menghampiri mobil Suzuki Carry warna coklat nopol R 1372 OC dan menemui sopirnya yang bernama Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4), di dalam mobil tersebut ada Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) dan 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 11 (sebelas) jerigen terisi BBM jenis Pertalite sedangkan 8 (delapan) jerigen masih kosong, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 beserta mobil Suzuki Carry warna coklat nopol R 1372 OC dan isinya dibawa menuju Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dari hasil pengembangan perkara turut diamankan masyarakat yang bernama Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) yang saat sedang menjalani vonis penjara di Rutan Purbalingga;

5. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna coklat hitam nopol R 1372 OC (mobil bekas angkutan kota), 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite subsidi Pemerintah di dalam 11 (sebelas) jerigen 33 (tiga puluh tiga) literan, 1 (satu) lembar nota pembelian BBM subsidi jenis Pertalite tanggal 15 Januari 2024 di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari, 4 (empat) lembar nota pembelian BBM jenis Pertalite tanggal 15 Januari 2024 di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari, uang tunai sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 6013014045677575 dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek Pedro;

6. Bahwa mobil Suzuki Carry warna coklat hitam nopol R 1372 OC (mobil bekas angkutan kota) tersebut sudah dalam dimodifikasi yaitu pada bagian tangki mobil dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pihak SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang pengisian, dari tangki mobil tersebut langsung disalurkan ke jerigen yang sebelumnya sudah didiapkan di dalam mobil tersebut, dan pada bagian kaca ditutup riben warna gelap sehingga tidak terlihat dari luar;

7. Bahwa pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dilakukan di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya :

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekira pukul 23.00 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota, di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Peralite yang Saksi beli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter seharga Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terbagi dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

8. Bahwa Saksi mengetahui apabila mengisi BBM subsidi jenis Peralite dengan jumlah hingga 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter tanpa menggunakan *Barcode My Pertamina* itu tidak diperbolehkan, namun pembelian BBM subsidi jenis Peralite yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 bisa dilakukan dengan tidak menggunakan *Barcode My Pertamina* karena Saksi-4 dan Saksi-5 memberikan uang atau upah kepada pegawai SPBU sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen setiap mengisi BBM jenis Peralite;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyandang dana atau pemodal yang digunakan untuk bisnis pembelian BBM subsidi jenis Peralite tersebut adalah Saksi-1 yang dibeli dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan dijual kepada pengecer atau Pom Mini sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) peralihan kepemilikan hasil keuntungan dari penjualan BBM subsidi tersebut diberikan kepada Saksi-1;

10. Bahwa selama dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite, Saksi-1 memberikan informasi atau keterangan adanya keterlibatan Terdakwa;

11. Bahwa selanjutnya Polres Purbalingga memanggil Terdakwa dipanggil secara resmi melalui Kesatuannya, namun Terdakwa memenuhi panggilan tersebut, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan sesuai petunjuk Kejaksaan Negeri Purbalingga Terdakwa tidak dijadikan Saksi dalam Berkas Perkara Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dan tidak dihadirkan ke Pengadilan Negeri Purbalingga;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-1, Saksi-4 maupun Saksi-5 melakukan kegiatan dalam pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite di wilayah Kab. Purbalingga dan Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 pernah bekerja bersama dengan Terdakwa dalam pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite di wilayah Kab. Purbalingga; dan

13. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyuruh atau memerintahkan membeli BBM subsidi jenis Peralite kemudian dijual lagi kepada pengecer atau Pom Mini adalah Saksi-1, dengan cara Saksi-1 memberikan modal untuk membeli BBM jenis Peralite kepada Saksi-4 dan Saksi-5, namun Saksi tidak mengikuti proses selanjutnya dari perkara tersebut sehingga tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa karena sejak awal bulan Juni 2024 Saksi pindah di Satreskrim khususnya bagian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro gelombang II di Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/CK Brigif 4/DR, pada tahun 2021 dipindahkan ke Kodim 0710/Pekalongan, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsramil 01/Pekalongan Kodim 0710/Pekalongan dengan pangkat Serda NRP 31020155121181;

2. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapat tanda jasa diantaranya yaitu:

a. Tugas Operasi:

1) Satgas Operasi Darnil tahun 2003;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satgas Pamrahwan Papua tahun 2005;
- 3) Satgas Ambon tahun 2010;
- 4) Satgas Pamtas Kalimantan tahun 2013;
- 5) Satgas Pamrahwan Papua tahun 2017;
- 6) Satgas Pamtas Papua tahun 2018.

b. Tanda Jasa:

- 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
- 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
- 3) Satya Lencana Dharma Nusa Aceh;
- 4) Satya Lencana Dharma Nusa Ambon;
- 5) Satya Lencana Wira Dharma;
- 6) Satya Lencana Dharma Nusa Papua.

3. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun pidana;

4. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 406/CK memulai usaha untuk jual beli BBM Subsidi yaitu Peralite;

5. Bahwa usaha tersebut dijalankan oleh Terdakwa sendiri yang dengan cara membeli dan menjualnya menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro kemudian setelah kendaraan tersebut penuh selanjutnya BBM tersebut dipindahkan ke jerigen dan selanjutnya dijual lagi oleh Terdakwa ke pengecer di wilayah Purbalingga;

6. Bahwa jual beli BBM subsidi jenis Peralite dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu karena permintaan dari pembeli atau pengecer naik maka pada tahun 2020 Terdakwa meminjam mobil jenis Carry ke temannya untuk bisnis atau usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite;

8. Bahwa selanjutnya salah satu konsumen dari pembeli BBM Peralite kepada Terdakwa yang bernama Sdr. Irfan ikut membantu jual beli BBM Peralite milik Terdakwa;

9. Bahwa dalam menjalankan bisnis jual beli BBM Peralite tersebut Sdr. Irfan bertugas sebagai tengkulak yang mendistribusikan kepada pelanggannya sekitar 12 (dua belas) pelanggan;

10. Bahwa permintaan konsumen Terdakwa semakin banyak maka saat itu Terdakwa mempunyai karyawan sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Anwar, Sdr. Aldino, Sdr. Ikbil alamat Pekalongan, Sdr. Ikbil Gondrong alamat Purbalingga, Sdr. Candra alamat Purbalingga dan Sdr. Umam alamat Watukumpul Pemalang, BBM yang Terdakwa beli adalah BBM bersubsidi jenis Peralite, Terdakwa

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, selain itu juga di SPBU Kalimantan, SPBU Kota Purbalingga, SPBU Samsat Purbalingga dan yang paling sering di SPBU Babakan Purbalingga;

11. Bahwa mobil jenis Carry yang Terdakwa pinjam dari temannya sering rusak maka pada tahun 2020 Terdakwa membeli mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP adalah mobil bodong (tanpa kelengkapan resmi surat-surat kendaraan atau BPKB) yang dibeli dari anggota Polres Purbalingga seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), yang awalnya mobil Avanza Veloz warna putih tersebut untuk keperluan keluarga maka pada akhir tahun 2020 kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih tersebut Terdakwa modifikasi yaitu pada bagian dalam mobil semua jok dibongkar untuk menaruh jerigen kosong, kemudian pada bagian tangki mobil dibuat semacam selang yang masuk ke dalam mobil yang nantinya selang itu akan diarahkan untuk mengisi jerigen yang berada di dalam mobil, sehingga pada saat operator SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang tangki mobil, kernet akan memasukkan selang tersebut ke jerigen-jerigen yang berada di dalam mobil dan untuk menyamarkan jerigen yang di simpan di dalam mobil, semua kaca mobil diberi lapisan reiben yang gelap sehingga tidak terlihat dari luar;

12. Bahwa jerigen-jerigen yang berada didalam mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP bisa memuat jerigen berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) jerigen dan 1 (satu) jerigennya berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter;

13. Bahwa sekira tahun 2021 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0710/Pekalongan kemudian usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut pengelolaannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Irfan, sedangkan Terdakwa sekedar memantau dan kemudian Terdakwa membuka usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite di daerah Pemalang;

14. Bahwa sekira bulan April tahun 2022 Terdakwa membeli kendaraan jenis Carry Pickup Nopol R 9245 AL untuk kepentingan pengiriman BBM jenis Pertalite kepada pelanggannya;

15. Bahwa pada tahun 2022 Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) bersama dengan Sdr. Irfan datang kerumah Terdakwa untuk keperluan pekerjaan dan kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pengawas (mandor) untuk mengawasi karyawannya Terdakwa sehingga dengan tawaran tersebut Saksi-1 menyetujuinya dan langsung bekerja saat itu juga;

16. Bahwa seiring berjalannya waktu Sdr. Irfan tidak lagi bekerja dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mempercayakan Saksi-1 untuk memegang para pelanggan (konsumen) di wilayah Purbalingga dan Terdakwa memegang di wilayah Pekalongan dan Pemalang karena saat itu juga Saksi-1 tanam saham kepada Terdakwa sekira

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjumlahan Rp 500.000,00 (lima juta rupiah) beserta kendaraan milik Saksi-1 yaitu

17. Bahwa selain Saksi-1 ada juga karyawan Terdakwa lainnya yang ikut menanam modal kepada Terdakwa untuk keperluan membeli dan menjual BBM subsidi jenis Pertalite;

19. Bahwa pada akhir tahun 2023 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) dalam rangka silaturahmi dan setelah ngobrol kemudian Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 ikut bekerja dengan Terdakwa dalam usaha bisnis pembelian dan pengangkutan BBM yang Terdakwa kerjakan, Saksi-4 berperan sebagai pengemudi dan Saksi-5 sebagai kernet untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite kemudian dikirimkan kepada pengecer dan Pom Mini dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Nopol R 9245 AL milik Terdakwa;

21. Bahwa setelah BBM subsidi jenis Pertalite selesai dibeli dari SPBU kemudian langsung dikirim atau dijual lagi kepada para pengecer atau Pom Mini, yang sudah pesan kepada Terdakwa dan untuk pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite kepada para pengecer menggunakan mobil pick up bak terbuka warna hitam jenis Suzuki Carry Nopol R 9245 AL milik Terdakwa;

22. Bahwa sedangkan mobil yang digunakan untuk belanja atau kulakan BBM adalah mobil Avanza Veloz Nopol Z 1217 DP, kemudian Nopolnya Terdakwa ganti dengan Nopol R 9245 AL (Nopol mobil Suzuki Carry milik Terdakwa) sehingga plat nomor antara mobil avanza dengan mobil Suzuki Carry sama yaitu R 9245 AL dengan maksud dan tujuan agar tidak di ketahui oleh CCTV di SPBU, Terdakwa tidak mengetahui mulai kapan karyawannya mengganti-ganti plat Nopol mobil tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya yang digunakan untuk mobil avanza yang digunakan untuk

kulakan BBM tidak hanya menggunakan Nopol R 9245 AL, namun masih ada Nopol yang lain tetapi Terdakwa tidak ingat Nopolnya;

23. Bahwa selama Terdakwa mempunyai bisnis pembelian dan pengangkutan BBM uang atau modal dari Terdakwa dipegang oleh karyawan Terdakwa yang sudah mengerti kerjaannya masing-masing, Terdakwa hanya menerima laporan atau rekap penghasilan setiap seminggu sekali, jadi uang modalnya digunakan untuk kulakan atau belanja kemudian hasil pembelian BBM itu dijual lagi, dan setiap hari Sabtu Terdakwa menerima laporan dari karyawannya berapa keuntungan dan apakah modal masih ada apabila modal berkurang Terdakwa tanyakan kemana uangnya, keuntungan yang Terdakwa terima sudah bersih karena sudah dipotong untuk upah karyawan dan lain sebagainya;

24. Bahwa selama tahun 2022 bisnis jual beli BBM jenis Pertalite tersebut setiap harinya Terdakwa lakukan dan mendapat penghasilan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dipotong untuk keperluan gaji karyawannya dan untuk keperluan bisnisnya sehingga Terdakwa setiap bulannya mendapatkan penghasilan bersih sekira berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

25. Bahwa untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian karyawan Terdakwa memberikan tips kepada operator SPBU sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen, kemudian dijual lagi kepada para pengecer dan Pom Mini di wilayah Pemalang dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter dan di wilayah Kab. Pekalongan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter dengan sistem pembayaran ada yang membayar secara cash kepada karyawan Terdakwa dan ada juga yang transfer ke Rekening BRI Terdakwa;

26. Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya mempunyai 1 orang pelanggan yang Terdakwa tawari untuk menerima BBM jenis Pertalite, dari satu orang pelanggan itu kemudian menyebar ke orang lain hingga akhirnya Terdakwa menerima banyak orderan BBM subsidi jenis ertalite dari para pelanggannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa mempunyai pelanggan di wilayah Pemalang sekitar 30 (tiga puluh) orang dan di wilayah Pekalongan sekitar 7 (tujuh) orang, pelanggan Terdakwa rata-rata berada di daerah-daerah pelosok kampung yang jauh dari SPBU;

27. Bahwa setelah karyawan Terdakwa kulakan atau belanja BBM di SPBU, kemudian setelah selesai mobil berikut jerigen yang sudah terisi BBM subsidi jenis Pertalite akan di simpan atau di taruh di rumah Terdakwa, setelah itu pagi harinya sudah ada karyawan yang bertugas melakukan pengiriman atau menjual lagi kepada para pengecer menggunakan sarana angkutan mobil jenis Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL milik Terdakwa;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa perengkap yang harus dibawa untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite adalah jerigen kosong, untuk banyaknya bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya pesanan dari para pelanggan, rata-rata sekitar 20 (dua puluh) jerigen kosong, dan apabila banyak pesanan setelah 20 (dua puluh) jerigen itu terisi BBM subsidi akan disimpan dulu di rumah Terdakwa kemudian karyawannya akan mengambil jerigen kosong dan berangkat lagi untuk kulakan atau belanja ke SPBU, dan semua perlengkapan tersebut milik Terdakwa;

29. Bahwa setiap karyawan Terdakwa kulakan atau belanja BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU meskipun tidak dilengkapi dengan surat izin atau rekomendasi dari pihak terkait tetap diperbolehkan karena pengelola atau operator SPBU memperbolehkan juga mendapatkan tips, dan kalau menurut peraturan seharusnya tidak diperbolehkan, dan apabila pembelian dilakukan dengan cara menggunakan Barcode My Pertamina, sedangkan Barcode milik Terdakwa tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi mobil yang digunakan untuk kulakan atau belanja BBM subsidi jenis Pertalite namun karena sudah berkoordinasi dengan para operator SPBU sehingga diperbolehkan;

30. Bahwa karyawan Terdakwa mendapatkan imbalan atau gaji dalam melaksanakan pekerjaannya, sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap kulakan atau pengiriman ke pelanggan, gaji tersebut diambilkan dari keuntungan setelah BBM subsidi jenis Pertalite Terdakwa jual kepada pengecer, dan sistem gajinya setiap hari Sabtu dengan cara dibayar cash selain itu Terdakwa menyisihkan setiap keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk THR dan dibagikan saat lebaran;

31. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap anggota Satreskrim Polres Purbalingga, pada saat membeli BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan mobil jenis angkot (nopol tidak tahu) milik Saksi-1, hal tersebut Terdakwa ketahui dari Saksi-1 yang datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 07.30 WIB meminta tolong untuk mengkoordinasikan ke Satreskrim Polres Purbalingga, selanjutnya Terdakwa mengurus untuk ditanggihkan penahanannya dan dikabulkan oleh Satreskrim Polres Purbalingga, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 menjalani proses pengadilan dan sekarang dihukum di Rutan Purbalingga;

32. Bahwa motifasi Terdakwa jual beli BBM subsidi Pertalite untuk membantu masyarakat yang berdomisili di pelosok Desa terpencil karena kesulitan untuk mendapatkan BBM, sehingga Terdakwa melakukan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan dijual lagi kepada pengecer di pelosok-pelosok Desa, selain itu Terdakwa juga mencari keuntungan untuk membayar cicilan atau hutang Terdakwa di Bank;

33. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi.

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z1217 DP;
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL;
 - c. 2 (dua) lembar foto pipa pengisian BBM yang mengarah ke tangki, dalam mobil dan lantai mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;
 - d. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat yang diganti Nopol R9245 AL dan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol R 9245 AL;
 - e. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite;
 - f. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite;
 - g. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara rumah Terdakwa di Jl. Rubiah Sekar Rt 003 Rw 004 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan rumah Sdr. Aldi Ramdani Desa Kutawis Rt 001 Rw 05 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
 - h. 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 9 April 2025 atas nama Terdakwa Romadhon Syahputra alias Rama Bin Dzulkhoir dan Ade Rinoso alias Ade Bin Muchamad Antoni;
 - i. 3 (tiga) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 104/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 20 Agustus 2025 a.n Terdakwa Sdr. Romadhon Syahputra;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 29 Februari 2025 a.n Terdakwa Sdr. Ade Rinoso;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Surat hasil pengujian laboratorium
085/PND740000/ 2024-S3 tanggal 26 Januari 2025 dari Region Manager
Supply & Distribution JBT Yock Yorlando;

I. 4 (empat) lembar fotocopy barang bukti dari Polres Purbalingga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf a dan b yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli, mengangkut dan mendistribusikan BBM subsidi jenis Pertalite.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti pada huruf a dan b yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Serda Bambang Pujo Sasongko Nopol Z1217 DP dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL, bahwasanya surat-surat tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan milik Terdakwa yang kendaraanya digunakan untuk membeli, mengangkut dan mendistribusikan BBM subsidi jenis Pertalite;
2. Bahwa barang bukti pada huruf c yaitu 2 (dua) lembar foto pipa pengisian BBM yang mengarah ke tangki, dalam mobil dan lantai mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Serda Bambang Pujo Sasongko Nopol Z 1217 DP, bahwasanya bukti surat tersebut hanya berupa *printout* foto yang menerangkan jika kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa sudah dimodifikasi pada bagian dalam mobil semua jok dibongkar untuk menaruh jerigen kosong, kemudian pada bagian tangki mobil dibuat semacam selang yang masuk ke dalam mobil yang nantinya selang itu akan diarahkan untuk mengisi jerigen yang berada di dalam mobil, sehingga pada saat operator SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang tangki mobil, kernet akan memasukkan selang tersebut ke jerigen-jerigen yang berada di dalam mobil dan untuk menyamarkan jerigen yang di simpan di dalam mobil;
3. Bahwa barang bukti pada huruf d yaitu 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat yang diganti Nopol R9245 AL dan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol R 9245 AL, bahwasanya bukti surat tersebut hanya berupa *printout* foto yang menerangkan jika kendaraan Toyota Avanza dan Suzuki Carry adalah kendaraan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk belanja atau kulakan BBM subsidi jenis Pertalite dan mendistribusikannya kepada para pengecer atau Pom mini;
4. Bahwa barang bukti pada huruf e dan f yaitu 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Purbalingga dan mesin

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Peralite dan 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Peralite, bahwasanya bukti surat tersebut hanya berupa *printout* foto yang menerangkan jika SPBU tersebut adalah tempat yang sering digunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Peralite kemudian mendistribusikannya kepada para pengecer atau Pom mini;
5. Bahwa barang bukti pada huruf g yaitu 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara rumah Terdakwa di Jl. Rubiah Sekar Rt 003 Rw 004 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan rumah Sdr. Aldi Ramdani Desa Kutawis Rt 001 Rw 05 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga, bahwasanya bukti surat tersebut hanya berupa *printout* foto yang menunjukkan rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa dan rumah milik Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1);
6. Bahwa barang bukti pada huruf h 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 9 April 2025 atas nama Terdakwa Romadhon Syahputra alias Rama Bin Dzulkhoir dan Ade Rinoso alias Ade Bin Muchamad Antoni, bahwasanya bukti surat tersebut menerangkan jika karyawan-karyawan Terdakwa atas nama Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) terbukti bersalah dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga;
7. Bahwa barang bukti pada huruf i dan j yaitu 3 (tiga) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 104/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 20 Agustus 2025 a.n Terdakwa Sdr. Romadhon Syahputra dan 2 (dua) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 29 Februari 2025 a.n Terdakwa Sdr. Ade Rinoso, bahwasanya bukti surat tersebut menerangkan jika Pengadilan Negeri Purbalingga mengeluarkan surat Penetapan Penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karyawannya;
8. Bahwa barang bukti pada huruf k yaitu 2 (dua) lembar fotocopy Surat hasil pengujian laboratorium 085/PND740000/ 2024-S3 tanggal 26 Januari 2025 dari Region Manager Supply & Distribution JBT Yock Yorlando, bahwasanya bukti surat tersebut adalah hasil pengujian laboratorium BBM jenis Peralite yang disita oleh Polres Purbalingga atas tertangkapnya karyawan-karyawan Terdakwa atas nama Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5);
9. Bahwa barang bukti pada huruf l yaitu 4 (empat) lembar fotocopy barang bukti dari Polres Purbalingga, bahwasanya bukti surat tersebut hanya berupa *printout* foto yang merupakan barang sitaan dari Polres Purbalingga atas tertangkapnya

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas nama Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5).

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu 1 (satu) bundel hasil rekapan transaksi keuangan jual beli BBM Subsidi jenis Pertalite bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 yang dibuat oleh Sdr. Aldi Ramdani, telah disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan tersebut adalah rekapan transaksi jual beli BBM subsidi jenis Pertalite yang dibuat oleh Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) dan setelah diteliti jika surat tersebut diperoleh Oditur Militer dari Saksi-1 namun tidak disertai dengan keterangan yang rinci dan tidak ada legalitas penyerahannya kepada Oditur Militer, demikian pula saat diajukan dalam persidangan ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut hanya bisa dijadikan sebagai pengetahuan saja dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti tambahan berupa surat tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro gelombang II di Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/CK Brigif 4/DR, pada tahun 2021 dipindahkan ke Kodim 0710/Pekalongan, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsaramil 01/Pekalongan Kodim 0710/Pekalongan dengan pangkat Serda NRP 31020155121181;
2. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapat tanda jasa diantaranya yaitu:
 - a. Tugas Operasi:
 - 1) Satgas Operasi Darnil tahun 2003;

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satgas Pamrahwan Papua tahun 2005;
- 3) Satgas Ambon tahun 2010;
- 4) Satgas Pamtas Kalimantan tahun 2013;
- 5) Satgas Pamrahwan Papua tahun 2017;
- 6) Satgas Pamtas Papua tahun 2018.
- b. Tanda Jasa:
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - 3) Satya Lencana Dharma Nusa Aceh;
 - 4) Satya Lencana Dharma Nusa Ambon;
 - 5) Satya Lencana Wira Dharma;
 - 6) Satya Lencana Dharma Nusa Papua.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun pidana;
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 406/CK memulai usaha untuk jual beli BBM Subsidi jenis Pertalite secara ilegal;
5. Bahwa benar pada awalnya usaha tersebut dijalankan oleh Terdakwa sendiri yang dengan cara membeli dan menjualnya menggunakan alat angkut sepeda motor jenis Honda Mega Pro milik Terdakwa, setelah BBM sepeda motor terisi penuh di SPBU selanjutnya BBM tersebut dipindahkan ke jerigen dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa ke pengecer di wilayah Purbalingga, jual beli BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa benar seiring berjalannya waktu karena permintaan dari pembeli atau pengecer semakin banyak, selanjutnya pada tahun 2020 setelah Terdakwa mendapat pinjaman mobil jenis Suzuki Carry Nopol lupa dari temannya, selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk memperbesar bisnis atau usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut;
7. Bahwa benar selanjutnya salah satu konsumen dari pembeli BBM Pertalite kepada Terdakwa yang bernama Sdr. Irfan ikut membantu jual beli BBM Pertalite milik Terdakwa;
8. Bahwa benar permintaan konsumen Terdakwa semakin banyak, maka seiring waktu Terdakwa sudah mempunyai karyawan sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Anwar, Sdr. Aldino, Sdr. Ikbal alamat Pekalongan, Sdr. Ikbal Gondrong alamat Purbalingga, Sdr. Candra alamat Purbalingga dan Sdr. Umam alamat Watukumpul Pemalang, BBM yang Terdakwa beli adalah BBM bersubsidi jenis Pertalite, Terdakwa membelinya di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Jl. Raya

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukan ada di kabupaten Ker. Bojongsari Kab. Purbalingga, selain itu juga di SPBU Kalimanah, SPBU Kota Purbalingga, SPBU Samsat Purbalingga dan yang paling sering di SPBU Babakan Purbalingga;

10. Bahwa benar jerigen-jerigen yang berada didalam mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tersebut bisa memuat jerigen berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) jerigen dan 1 (satu) jerigennya berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga untuk mengisi keseluruhan jerigen yang berjumlah 12 (dua belas) tersebut diperlukan pengisian ke 5 (lima) SPBU karena harus sesuai dengan batasan perolehan setiap pengisiannya;

11. Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0710/Pekalongan kemudian usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite tersebut pengelolaannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Irfan, sedangkan Terdakwa sekedar memantau dan kemudian Terdakwa membuka usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Peralite di daerah Pemalang;

12. Bahwa benar untuk lebih memudahkan dan mengefisienkan waktu, maka sekira bulan April tahun 2022 Terdakwa membeli kendaraan jenis Carry Pickup Nopol R 9245 AL untuk digunakan kepentingan pengiriman BBM jenis Pertalite kepada pelanggannya-pelanggannya;

13. Bahwa benar sekira pada akhir tahun 2022 saat perkuliahan dilakukan secara daring karena masih Covid-19 Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) bermain di rumah saudaranya yang bernama Sdr. M. Irfan dan saat itu Saksi-1 ditawarkan pekerjaan untuk kerja bersama dengan Terdakwa;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. M. Irfan menjelaskan jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang pekerjaan sampingannya yaitu mengambil BBM di Pertamina kemudian dijual ke pengecer yang dilakukannya sejak tahun 2019;

15. Bahwa benar setelah penjelasan dari Sdr. Irfan tersebut Saksi-1 menjadi tertarik untuk ikut bekerja dengan Terdakwa, kemudian malam harinya Saksi-1 bersama dengan Sdr. M. Irfan pergi ke rumah Terdakwa;

16. Bahwa benar Saksi-1 bersama dengan Sdr. Irfan datang ke rumah Terdakwa untuk keperluan pekerjaan dan kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pengawas (mandor) untuk mengawasi karyawannya Terdakwa sehingga dengan tawaran tersebut Saksi-1 menyetujuinya dan langsung bekerja saat itu juga sebagai pengawas (mandor) anak buah Terdakwa lainnya yang sedang membeli BBM jenis Pertalite di SPBU;

17. Bahwa benar saat pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Saksi-1 mengendarai kendaraan Suzuki Carry pickup Nopol R 9245 AL, sedangkan anak buah Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Rohmadi mengemudikan kendaraan Avanza Veloz warna putih tahun 2015 Nopol Z 1217 DP;

18. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada karyawannya silahkan belanja atau kulakan di SPBU wilayah Purbalingga, sehingga karyawan Terdakwa sudah mengerti tugasnya masing-masing, karena setiap hari selalu ada permintaan dari para pengecer atau Pom Mini kepada Terdakwa sehingga apabila banyak permintaan dari para pengecer kemudian Terdakwa menyuruh karyawannya untuk kulakan atau belanja saja, sehingga karyawan sudah langsung berangkat masing-masing untuk karyawan bagian kulakan atau belanja, setelah selesai belanja kemudian nanti ada karyawan lain lagi yang melakukan pengiriman kepada para pengecer untuk menjual BBM subsidi jenis Pertalite tersebut;

19. Bahwa benar setelah pengisian BBM jenis Pertalite yang diisi penuh maka kemudian mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tersebut bersama dengan mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL mencari tempat yang sepi untuk memindahkan keseluruhan jerigen-jerigen yang berada di mobil Avanza Veloz ke mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL untuk didistribusikan atau dijual lagi ke pedagang eceran ke wilayah Purbalingga, Pekalongan dan Pemalang;

20. Bahwa benar harga BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah terkumpul kemudian Terdakwa jual kepada pengecer atau Pom Mini di wilayah Purbalingga sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) pelanggan seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sedangkan di wilayah Pemalang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pelanggan dan Pekalongan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) pelanggan karena jarak dan perjalanan lebih jauh di jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

21. Bahwa benar Saksi-1 pada 11 November 2023 Saksi-1 menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) untuk membeli dan mengangkut BBM subsidi jenis Pertalite kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menyetujuinya;

22. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 hanya belanja membeli BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, karena sudah sejak lama kedua SPBU itu menjadi lokasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan sebelumnya Terdakwa sudah koordinasi dengan pengelola SPBU jika setiap pembelian karyawan Terdakwa agar memberikan tip kepada operator SPBU untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jerigennya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk belanja kemudian Saksi-1 selaku mandor memerintahkan Saksi-4 (sebagai sopir) dan Saksi-5 (sebagai kernet) untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite, sebelum berangkat pengelola SPBU ditanya dahulu apakah SPBU dalam kondisi sepi atau tidak kalau sedang sepi kemudian karyawan berangkat ke SPBU tersebut untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

23. Bahwa benar pekerjaan tersebut Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 serta karyawan Terdakwa lainnya lakukan setiap malam antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dan Terdakwa memberikan gaji kepada sopir per hari kerja sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), kernet per hari kerja sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

24. Bahwa benar sekira tahun 2023 Sdr. Irfan tidak lagi bekerja dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mempercayakan Saksi-1 untuk memegang para pelanggan (konsumen) di wilayah Purbalingga dibantu dengan Saksi-4 sebagai sopir dan Saksi-5 sebagai kernet, karena saat itu juga Saksi-1 menanam saham kepada Terdakwa sekira berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekaligus Saksi-1 menggunakan kendaraannya sendiri yaitu jenis Suzuki Carry angkot Nopol R 1372 OC milik orang tua Saksi-1 yang bertugas untuk membeli dan mendistribusikan BBM jenis Pertalite di wilayah Purbalingga;

25. Bahwa benar dalam menjalankan operasinya kendaraan Avanza Veloz Nopol Z 1217 DP bertugas untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite di setiap SPBU di wilayah Purbalingga dan kendaraan Suzuki Carry pick up Nopol R 9245 AL bertugas untuk mendistribusikan ke pelanggan di wilayah Pekalongan dan Pemalang;

26. Bahwa benar selain Saksi-1 ada karyawan Terdakwa yang ikut menanam modal kepada Terdakwa yaitu Sdr. Aldino, Sdr. Fani, Sdr. Irfan dan Sdr. Anwar, rata-rata menanam modal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari modal yang

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian digunakan untuk belanja BBM subsidi jenis Peralite, dan dari keuntungan penjualan BBM subsidi itu kemudian dibagikan kepada para penanam modal, sehingga uang itu berputar terus, apabila banyak pesanan dari pelanggan, para pemodal kembali mengumpulkan uang, dan Saksi-1 sudah menanam modal kepada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sekali, tetapi yang paling sering memberikan modal adalah Terdakwa karena Terdakwa bertindak sebagai Bos sedangkan Saksi-1 dan penanam modal yang lain karyawan Terdakwa;

27. Bahwa benar dalam pembagian hasil usaha yang Saksi-1 jalankan sebagai mandor pemegang para pelanggan dan Pom Mini di wilayah Purbalingga dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menerima komisi 20 (dua puluh) persen setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

28. Bahwa benar mobil yang digunakan untuk belanja atau kulakan BBM adalah mobil Avanza Veloz Nopol Z 1217 DP, kemudian Nopolnya Terdakwa ganti dengan Nopol R 9245 AL (Nopol mobil Suzuki Carry milik Terdakwa) sehingga plat nomor antara mobil avanza dengan mobil Suzuki Carry sama yaitu R 9245 AL dengan maksud dan tujuan agar tidak di ketahui oleh CCTV di SPBU, dan sebetulnya plat yang digunakan untuk mobil avanza yang digunakan untuk kulakan BBM tidak hanya menggunakan Nopol R 9245 AL, namun masih ada Nopol yang lain tetapi Terdakwa tidak ingat Nopolnya;

29. Bahwa benar setiap karyawan Terdakwa kulakan atau belanja BBM di SPBU, kemudian setelah selesai mobil berikut jerigen yang sudah terisi BBM subsidi jenis Peralite akan di simpan atau di taruh di rumah Terdakwa, setelah itu pagi harinya sudah ada karyawan yang bertugas melakukan pengiriman atau menjual lagi kepada para pengecer menggunakan sarana angkutan mobil jenis Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL milik Terdakwa;

30. Bahwa benar perlengkapan yang harus dibawa untuk membeli BBM subsidi jenis Peralite adalah jerigen kosong, untuk banyaknya bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya pesanan dari para pelanggan, rata-rata sekitar 20 (dua puluh) jerigen kosong, dan apabila banyak pesanan setelah 20 (dua puluh) jerigen itu terisi BBM subsidi akan disimpan dulu di rumah Terdakwa kemudian karyawannya akan mengambil jerigen kosong dan berangkat lagi untuk kulakan atau belanja ke SPBU, dan semua perlengkapan tersebut milik Terdakwa;

31. Bahwa benar saat pembelian di SPBU di wilayah Purbalingga sudah menggunakan sistem *Barcode*, maka Terdakwa berkordinasi dengan para operator SPBU untuk meminta nomor kendaraan mobil yang pernah membeli di SPBU wilayah Purbalingga, kemudian Terdakwa mencetak seluruh plat nomor kendaraan mobil tersebut hingga berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) plat nomor;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar terdakwa membuat plat nomor mobil banyak tersebut untuk memudahkan pembelian atau kulakan BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU di wilayah Purbalingga;

33. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdr. Sugeng menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di daerah Kebutuh Purbalingga untuk menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 20 jerigen (660 liter), dan kartu ATM gunanya untuk jaga-jaga apabila uang belanja BBM kurang dan Terdakwa akan transfer uang, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menggunakan mobil angkot warna hitam coklat Nopol R 1372 OC milik Saksi-1 yang sudah disewa oleh Terdakwa perharinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pergi ke SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

34. Bahwa benar mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC yang sudah dimodifikasi, tersebut yaitu pada bagian lubang pengisian tangki mobil dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pihak SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang pengisian langsung disalurkan ke jerigen yang sebelumnya sudah diatur di dalam mobil Suzuki Carry tersebut yaitu dibikinkan semacam kotakan dengan menggunakan plat besi dengan desain muat untuk satu jerigen, sedangkan tempat duduk yang belakang dilepas semua dan kaca mobil dilapisi riben tebal agar tidak terlihat dari luar;

35. Bahwa benar pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga sebenarnya ada batasan pembelian akan tetapi karena Saksi-4 dan Saksi-5 sudah sering belanja dan koordinasi, jadi tidak diberikan batasan dalam pembelian BBM tersebut hanya agar tidak menyolok terhadap pembeli yang lainnya pada setiap pengisian 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen keluar terlebih dahulu dari SPBU dan setelah beberapa menit masuk untuk melakukan pengisian kembali;

36. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi-4 dan Saksi-5 membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya:

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66

(enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota, di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Peralite yang dibeli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang terbagi dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

37. Bahwa benar pada saat baru mendapatkan BBM sebanyak 11 jerigen (363 liter), sekitar pukul 00.15 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 tertangkap anggota Satreskrim Polres Purbalingga yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 menjalani penahanan di Polres Purbalingga selama 7 (tujuh) hari, kemudian Terdakwa mengurus penangguhan penahanan dan pada tanggal 22 Januari 2024 ditangguhkan penahannya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 kembali ditahan lagi dan permasalahan dilanjutkan ke proses hukum, dan pada tanggal 5 Desember 2024 Saksi-4 dan Saksi-5 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding mengajukan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

38. Bahwa benar dari hasil pengembangan Polisi kemudian pada tanggal 13 Januari 2025 Saksi-1 juga ditangkap karena menjadi perantara dalam pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 16 Januari 2024, dan pada tanggal 9 April 2025 Saksi-1 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat Banding menguatkan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

39. Bahwa benar atas pidana yang sudah dijalani oleh Saksi-1 maka Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa selaku pemilik dan pemodal usaha jual beli BBM subsidi jenis Pertalite tidak turut diproses hukum maka oleh karena itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/IV/2025/Idik tanggal 9 April 2025 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

40. Bahwa benar BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga adalah BBM yang mendapat subsidi dari Pemerintah Indonesia dan sebenarnya ditujukan kepada golongan menengah kebawah dan membeli BBM subsidi dengan menggunakan jerigen apabila tidak mempunyai surat izin/rekomendasi dari pihak terkait dilarang, tetapi selama ini pembelian dengan menggunakan jerigen dan tidak mempunyai surat izin atau rekomendasi, dari pihak pengelola SPBU tidak melakukan pelarangan karena sebelumnya sudah dikoordinasikan terlebih dahulu, lagi pula pihak operator SPBU juga menerima imbalan yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter BBM Pertalite;

41. Bahwa benar jumlah karyawan yang bekerja di tempat Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah kerja, untuk wilayah Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Anwar (mandor wilayah Pekalongan dan Pemalang), Sdr. Fani (membantu mandor wilayah Pekalongan dan Pemalang), Sdr. Aldino (sopir bagian pembelian BBM) dan Sdr. Candra (kernet bagian pembelian BBM), sedangkan untuk wilayah Kab. Purbalingga

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat) orang yaitu Saksi-1 sebagai Mandor, Saksi-4 sebagai sopir, Saksi-5 sebagai kernet dan Sdr. Sugeng;

42. Bahwa benar selama Terdakwa menjalankan jual beli BBM jenis Pertalite tersebut setiap harinya Terdakwa lakukan dan mendapat penghasilan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dipotong untuk keperluan gaji karyawannya dan untuk keperluan bisnisnya sehingga Terdakwa setiap bulannya mendapatkan penghasilan bersih sekira berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

43. Bahwa benar pada bulan Februari 2025 pada saat Saksi-1 ditahan sementara di Rutan Purbalingga, pernah didatangi oleh Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas, melakukan intimidasi atau pengancaman dengan cara Saksi-1 ditekan untuk tidak menyebutkan atau membawa-bawa nama Terdakwa di Persidangan Negeri Purbalingga dan apabila Saksi-1 sampai menyebut atau membawa-bawa nama Terdakwa maka Terdakwa tidak akan tinggal diam, selang beberapa waktu kemudian Terdakwa juga menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di Rutan Purbalingga yang intinya sama melakukan intimidasi agar jangan membawa-bawa nama Terdakwa, hal itu Saksi-1 ketahui dari cerita Saksi-4 dan Saksi-5, selain itu Saksi-1 melihat sendiri saat Terdakwa menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di Rutan Purbalingga, dan sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-1 mengintimidasi kepada orang tua dan kakak Saksi-1 agar jangan membawa bawa nama Terdakwa dan meminta agar mencabut laporannya di Polisi Militer;

44. Bahwa benar motivasi Terdakwa jual beli BBM subsidi Pertalite untuk mencari keuntungan yang digunakan membayar cicilan atau hutang Terdakwa di Bank;

45. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji pada Kesatuan dan keluarga tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam secara tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap Orang";

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : Menyatakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Unsur Ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap Orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro gelombang II di Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/CK Brigif 4/DR, pada tahun 2021 dipindahkan ke Kodim 0710/Pekalongan, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsaramil 01/Pekalongan Kodim 0710/Pekalongan dengan pangkat Serda NRP 31020155121181;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma Nomor Kep/43/IX/2025 tanggal 3 September 2025;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berakumulasi termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah".

Bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahwa berdasarkan Pasal 21B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*gasoline*) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*gasoline*) minimum RON 90 dan wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022 pada pokoknya menyebutkan antara lain bahwa harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (*gasoline*) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14:30 WIB dan mencabut Diktum Ketiga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih berdinasi di Yonif 406/CK memulai usaha untuk jual beli BBM Subsidi jenis Pertalite secara ilegal yang awalnya usaha tersebut dijalankan oleh Terdakwa sendiri yang dengan cara membeli dan menjualnya menggunakan alat angkut sepeda motor jenis Honda Mega Pro milik Terdakwa, setelah BBM sepeda motor terisi penuh di SPBU selanjutnya BBM tersebut dipindahkan ke jerigen dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa ke pengecer di wilayah Purbalingga, jual beli BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
2. Bahwa benar seiring berjalannya waktu karena permintaan dari pembeli atau pengecer semakin banyak, selanjutnya pada tahun 2020 setelah Terdakwa mendapat pinjaman mobil jenis Suzuki Carry Nopol lupa dari temannya, selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk memperbesar bisnis atau usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut;
3. Bahwa benar selanjutnya salah satu konsumen dari pembeli BBM Pertalite kepada Terdakwa yang bernama Sdr. Irfan ikut membantu jual beli BBM Pertalite milik Terdakwa;
4. Bahwa benar permintaan konsumen Terdakwa semakin banyak, maka seiring waktu Terdakwa sudah mempunyai karyawan sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Anwar, Sdr. Aldino, Sdr. Ikbal alamat Pekalongan, Sdr. Ikbal Gondrong alamat Purbalingga, Sdr. Candra alamat Purbalingga dan Sdr. Umam alamat Watukumpul Pemalang, BBM yang Terdakwa beli adalah BBM bersubsidi jenis Pertalite, Terdakwa membelinya di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, selain itu juga di SPBU Kalimanah, SPBU Kota Purbalingga, SPBU Samsat Purbalingga dan yang paling sering di SPBU Babakan Purbalingga;
5. Bahwa benar oleh karena mobil jenis Suzuki Carry Nopol lupa yang dipinjamkan teman Terdakwa kepada Terdakwa sering rusak maka pada tahun 2020 Terdakwa menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP yang dibeli Terdakwa sekira setahun sebelumnya dari anggota Polres Purbalingga seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), namun tanpa dilengkapi bukti kepemilikan BPKB yang awalnya mobil Avanza Veloz warna putih tersebut digunakan untuk keperluan keluarga maka pada akhir tahun 2020 kendaraan mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tersebut Terdakwa modifikasi yaitu pada bagian

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mobil semesta yang digunakan untuk menaruh jerigen kosong, kemudian pada bagian tangki mobil dibuat semacam selang yang masuk ke dalam mobil yang nantinya selang itu akan diarahkan untuk mengisi jerigen yang berada di dalam mobil, sehingga pada saat operator SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang tangki mobil, kernet akan memasukkan selang tersebut ke jerigen-jerigen yang berada di dalam mobil dan untuk menyamarkan jerigen yang di simpan di dalam mobil, semua kaca mobil diberi lapisan reiben yang gelap sehingga tidak terlihat dari luar;

6. Bahwa benar jerigen-jerigen yang berada didalam mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tersebut bisa memuat jerigen berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) jerigen dan 1 (satu) jerigennya berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga untuk mengisi keseluruhan jerigen yang berjumlah 12 (dua belas) tersebut diperlukan pengisian ke 5 (lima) SPBU karena harus sesuai dengan batasan perolehan setiap pengisiannya;

7. Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0710/Pekalongan kemudian usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite tersebut pengelolaannya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Irfan, sedangkan Terdakwa sekedar memantau dan kemudian Terdakwa membuka usaha pembelian dan pengangkutan BBM subsidi jenis Pertalite di daerah Pemalang;

8. Bahwa benar untuk lebih memudahkan dan mengefisienkan waktu, maka sekira bulan April tahun 2022 Terdakwa membeli kendaraan jenis Carry Pickup Nopol R 9245 AL untuk digunakan kepentingan pengiriman BBM jenis Pertalite kepada pelanggannya-pelanggannya;

9. Bahwa benar sekira pada akhir tahun 2022 saat perkuliahan dilakukan secara daring karena masih Covid-19 Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) bermain di rumah saudaranya yang bernama Sdr. M. Irfan dan saat itu Saksi-1 ditawarkan pekerjaan untuk kerja bersama dengan Terdakwa;

10. Bahwa benar saat itu Sdr. M. Irfan menjelaskan jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang pekerjaan sampingannya yaitu mengambil BBM di pertamina kemudian dijual ke pengecer yang dilakukannya sejak tahun 2019;

11. Bahwa benar setelah penjelasan dari Sdr. Irfan tersebut Saksi-1 menjadi tertarik untuk ikut bekerja dengan Terdakwa, kemudian malam harinya Saksi-1 bersama dengan Sdr. M. Irfan pergi kerumah Terdakwa;

12. Bahwa benar Saksi-1 bersama dengan Sdr. Irfan datang kerumah Terdakwa untuk keperluan pekerjaan dan kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pengawas (mandor) untuk mengawasi karyawannya Terdakwa sehingga dengan tawaran tersebut Saksi-1 menyetujuinya dan langsung bekerja saat itu juga sebagai pengawas (mandor) anak buah Terdakwa lainnya yang sedang membeli BBM jenis Pertalite di SPBU;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar setiap pembelian BBM jenis Peralite di SPBU Saksi-1 mengendarai kendaraan Suzuki Carry pickup Nopol R 9245 AL, sedangkan anak buah Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Rohmadi mengemudikan kendaraan Avanza Veloz warna putih tahun 2015 Nopol Z 1217 DP;

14. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada karyawannya silahkan belanja atau kulakan di SPBU wilayah Purbalingga, sehingga karyawan Terdakwa sudah mengerti tugasnya masing-masing, karena setiap hari selalu ada permintaan dari para pengecer atau Pom Mini kepada Terdakwa sehingga apabila banyak permintaan dari para pengecer kemudian Terdakwa menyuruh karyawannya untuk kulakan atau belanja saja, sehingga karyawan sudah langsung berangkat masing-masing untuk karyawan bagian kulakan atau belanja, setelah selesai belanja kemudian nanti ada karyawan lain lagi yang melakukan pengiriman kepada para pengecer untuk menjual BBM subsidi jenis Peralite tersebut;

15. Bahwa benar setelah pengisian BBM jenis Peralite yang diisi penuh maka kemudian mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tersebut bersama dengan mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL mencari tempat yang sepi untuk memindahkan keseluruhan jerigen-jerigen yang berada di mobil Avanza Veloz ke mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL untuk didistribusikan atau dijual lagi ke pedagang eceran ke wilayah Purbalingga, Pekalongan dan Pemalang;

16. Bahwa benar harga BBM subsidi jenis Peralite yang dibeli dari SPBU per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah terkumpul kemudian Terdakwa jual kepada pengecer atau Pom Mini di wilayah Purbalingga sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) pelanggan seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sedangkan di wilayah Pemalang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pelanggan dan Pekalongan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) pelanggan karena jarak dan perjalanan lebih jauh di jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

17. Bahwa benar sekira bulan November 2023 Saksi-1 menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) untuk membeli dan mengangkut BBM subsidi jenis Peralite kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menyetujuinya;

18. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 hanya belanja membeli BBM subsidi jenis Peralite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, karena sudah sejak lama kedua SPBU itu menjadi lokasi pembelian BBM subsidi jenis Peralite dan sebelumnya Terdakwa sudah koordinasi dengan pengelola SPBU jika setiap pembelian karyawan Terdakwa agar memberikan tip kepada operator SPBU untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jerigennya,

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan Saksi-1 untuk belanja kemudian Saksi-1 selaku mandor memerintahkan Saksi-4 (sebagai sopir) dan Saksi-5 (sebagai kernet) untuk membeli BBM subsidi jenis Peralite, sebelum berangkat pengelola SPBU ditanya dahulu apakah SPBU dalam kondisi sepi atau tidak kalau sedang sepi kemudian karyawan berangkat ke SPBU tersebut untuk membeli BBM subsidi jenis Peralite;
19. Bahwa benar pekerjaan tersebut Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 serta karyawan Terdakwa lainnya lakukan setiap malam antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dan Terdakwa memberikan gaji kepada sopir per hari kerja sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), kernet per hari kerja sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
20. Bahwa benar sekira tahun 2023 Sdr. Irfan tidak lagi bekerja dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mempercayakan Saksi-1 untuk memegang para pelanggan (konsumen) di wilayah Purbalingga dibantu dengan Saksi-4 sebagai sopir dan Saksi-5 sebagai kernet, karena saat itu juga Saksi-1 menanam saham kepada Terdakwa sekira berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekaligus Saksi-1 menggunakan kendaraannya sendiri yaitu jenis Suzuki Carry angkot Nopol R 1372 OC milik orang tua Saksi-1 yang bertugas untuk membeli dan mendistribusikan BBM jenis Peralite di wilayah Purbalingga;
21. Bahwa benar dalam menjalankan operasinya kendaraan Avanza Veloz Nopol Z 1217 DP bertugas untuk membeli BBM subsidi jenis Peralite di setiap SPBU di wilayah Purbalingga dan kendaraan Suzuki Carry pick up Nopol R 9245 AL bertugas untuk mendistribusikan ke pelanggan di wilayah Pekalongan dan Pemalang;
22. Bahwa benar selain Saksi-1 ada karyawan Terdakwa yang ikut menanam modal kepada Terdakwa yaitu Sdr. Aldino, Sdr. Fani, Sdr. Irfan dan Sdr. Anwar, rata-rata menanam modal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari modal yang terkumpul kemudian digunakan untuk belanja BBM subsidi jenis Peralite, dan dari keuntungan penjualan BBM subsidi itu kemudian dibagikan kepada para penanam modal, sehingga uang itu berputar terus, apabila banyak pesanan dari pelanggan, para pemodal kembali mengumpulkan uang, dan Saksi-1 sudah menanam modal kepada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sekali, tetapi yang paling sering memberikan modal adalah Terdakwa karena Terdakwa bertindak sebagai Bos sedangkan Saksi-1 dan penanam modal yang lain karyawan Terdakwa;
23. Bahwa benar dalam pembagian hasil usaha yang Saksi-1 jalankan sebagai mandor pemegang para pelanggan dan Pom Mini di wilayah Purbalingga dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menerima komisi 20 (dua puluh) persen

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

24. Bahwa benar mobil yang digunakan untuk belanja atau kulakan BBM adalah mobil Avanza Veloz Nopol Z 1217 DP, kemudian Nopolnya Terdakwa ganti dengan Nopol R 9245 AL (Nopol mobil Suzuki Carry milik Terdakwa) sehingga plat nomor antara mobil avanza dengan mobil Suzuki Carry sama yaitu R 9245 AL dengan maksud dan tujuan agar tidak di ketahui oleh CCTV di SPBU, dan sebetulnya plat yang digunakan untuk mobil avanza yang digunakan untuk kulakan BBM tidak hanya menggunakan Nopol R 9245 AL, namun masih ada Nopol yang lain tetapi Terdakwa tidak ingat Nopolnya;

25. Bahwa benar setiap karyawan Terdakwa kulakan atau belanja BBM di SPBU, kemudian setelah selesai mobil berikut jerigen yang sudah terisi BBM subsidi jenis Pertalite akan di simpan atau di taruh di rumah Terdakwa, setelah itu pagi harinya sudah ada karyawan yang bertugas melakukan pengiriman atau menjual lagi kepada para pengecer menggunakan sarana angkutan mobil jenis Suzuki Carry warna hitam Nopol R 9245 AL milik Terdakwa;

26. Bahwa benar perlengkapan yang harus dibawa untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite adalah jerigen kosong, untuk banyaknya bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya pesanan dari para pelanggan, rata-rata sekitar 20 (dua puluh) jerigen kosong, dan apabila banyak pesanan setelah 20 (dua puluh) jerigen itu terisi BBM subsidi akan disimpan dulu di rumah Terdakwa kemudian karyawannya akan mengambil jerigen kosong dan berangkat lagi untuk kulakan atau belanja ke SPBU, dan semua perlengkapan tersebut milik Terdakwa;

27. Bahwa benar saat pembelian di SPBU di wilayah Purbalingga sudah menggunakan sistem Barcode, maka Terdakwa berkordinasi dengan para operator SPBU untuk meminta nomor kendaraan mobil yang pernah membeli di SPBU wilayah Purbalingga, kemudian Terdakwa mencetak seluruh plat nomor kendaraan mobil tersebut hingga berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) plat nomor;

28. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat plat nomor mobil banyak tersebut untuk memudahkan pembelian atau kulakan BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU di wilayah Purbalingga;

29. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdr. Sugeng menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di daerah Kebutuh Purbalingga untuk menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 20 jerigen (660 liter), dan kartu ATM gunanya untuk jaga-jaga apabila uang belanja BBM kurang dan Terdakwa akan transfer uang, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menggunakan mobil angkot warna hitam coklat Nopol R 1372 OC milik Saksi-1 yang sudah disewa oleh Terdakwa perharinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pergi ke

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab.

Purbalingga untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite;

30. Bahwa benar mobil Suzuki Carry Nopol R 1372 OC yang sudah dimodifikasi, tersebut yaitu pada bagian lubang pengisian tangki mobil dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pihak SPBU mengisi BBM dengan menggunakan selang ke lubang pengisian langsung disalurkan ke jerigen yang sebelumnya sudah diatur di dalam mobil Suzuki Carry tersebut yaitu dibikinkan semacam kotakan dengan menggunakan plat besi dengan desain muat untuk satu jerigen, sedangkan tempat duduk yang belakang dilepas semua dan kaca mobil dilapisi riben tebal agar tidak terlihat dari luar;

31. Bahwa benar pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga sebenarnya ada batasan pembelian akan tetapi karena Saksi-4 dan Saksi-5 sudah sering belanja dan koordinasi, jadi tidak diberikan batasan dalam pembelian BBM tersebut hanya agar tidak menyolok terhadap pembeli yang lainnya pada setiap pengisian 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen keluar terlebih dahulu dari SPBU dan setelah beberapa menit masuk untuk melakukan pengisian kembali;

32. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2024 Saksi-4 dan Saksi-5 membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga diantaranya:

- a. Sekira pukul 22.45 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- b. Sekira pukul 23.00 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- c. Sekira pukul 23.15 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter dengan harga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- d. Sekira pukul 23.29 WIB membeli BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.31 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds.

Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

e. Sekira pukul 23.40 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

f. Sekira pukul 23.51 WIB membeli BBM subsidi jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota dan yang kedua pukul 23.56 WIB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter seharga sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti nota di SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

dengan jumlah keseluruhan BBM subsidi jenis Peralite yang dibeli sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter yang terbagi dalam 11 (sebelas) jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

33. Bahwa benar pada saat baru mendapatkan BBM sebanyak 11 jerigen (363 liter), sekitar pukul 00.15 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 tertangkap anggota Satreskrim Polres Purbalingga yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil;

34. Bahwa benar BBM subsidi jenis Peralite yang dibeli dari SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari di Jl. Raya Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga dan SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari di Jl. Raya Bobotsari Ds. Kajongan Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga adalah BBM yang mendapat subsidi dari Pemerintah Indonesia dan sebenarnya ditujukan kepada golongan menengah kebawah dan membeli BBM subsidi dengan menggunakan jerigen apabila tidak mempunyai surat izin/rekomendasi dari pihak terkait dilarang, tetapi selama ini pembelian dengan menggunakan jerigen dan tidak mempunyai surat izin atau rekomendasi, dari pihak pengelola SPBU tidak melakukan pelarangan karena sebelumnya sudah dikoordinasikan terlebih dahulu, lagi pula pihak operator SPBU juga menerima imbalan yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter BBM Peralite;

35. Bahwa benar jumlah karyawan yang bekerja di tempat Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah kerja, untuk wilayah Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Anwar (mandor wilayah Pekalongan dan Pemalang), Sdr. Fani (membantu mandor wilayah Pekalongan dan Pemalang), Sdr. Aldino (sopir bagian pembelian BBM) dan Sdr. Candra (kernet bagian pembelian BBM), sedangkan untuk wilayah Kab. Purbalingga ada 4 (empat) orang yaitu Saksi-1 sebagai Mandor, Saksi-4 sebagai sopir, Saksi-5 sebagai kernet dan Sdr. Sugeng;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66. Bahwa benar selama Terdakwa menjalankan jual beli BBM jenis Peralite tersebut setiap harinya Terdakwa lakukan dan mendapat penghasilan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dipotong untuk keperluan gaji karyawannya dan untuk keperluan bisnisnya sehingga Terdakwa setiap bulannya mendapatkan penghasilan bersih sekira berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Secara langsung yang dimaksudkan yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 406/CK memulai usaha untuk jual beli BBM Subsidi jenis Peralite secara ilegal dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro Terdakwa memperoleh keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
2. Bahwa benar seiring berjalannya waktu karena permintaan dari pembeli atau pengecer semakin banyak, maka Terdakwa mengembangkan usahanya beserta merekrut banyak karyawan untuk menjual dan membeli BBM bersubsidi jenis Peralite dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP milik Terdakwa yang sudah modifikasi untuk kulakan dan kendaraan jenis Carry Pickup Nopol R 9245 AL untuk pendistribusian;
3. Bahwa benar jerigen-jerigen yang berada didalam mobil Avanza Veloz warna putih Nopol Z 1217 DP tersebut bisa memuat jerigen berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) jerigen dan 1 (satu) jerigennya berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga untuk mengisi keseluruhan jerigen yang berjumlah 12 (dua belas) tersebut diperlukan pengisian ke 5 (lima) SPBU karena harus sesuai dengan batasan perolehan setiap pengisiannya;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Derjalannya waktu Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) dipercayakan oleh Terdakwa untuk memegang para pelanggan (konsumen) di wilayah Purbalingga dibantu dengan Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) sebagai sopir dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) sebagai kernet dan Terdakwa memegang wilayah di Pekalongan dan Pemalang dibantu dengan karyawan lainnya;

5. Terdakwa menyampaikan kepada karyawannya silahkan belanja atau kulakan di SPBU wilayah Purbalingga, sehingga karyawan Terdakwa sudah mengerti tugasnya masing-masing, karena setiap hari selalu ada permintaan dari para pengecer atau Pom Mini kepada Terdakwa sehingga apabila banyak permintaan dari para pengecer kemudian Terdakwa menyuruh karyawannya untuk kulakan atau belanja saja, sehingga karyawan sudah langsung berangkat masing-masing untuk karyawan bagian kulakan atau belanja, setelah selesai belanja kemudian nanti ada karyawan lain lagi yang melakukan pengiriman kepada para pengecer untuk menjual BBM subsidi jenis Pertalite tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pengelola SPBU jika setiap pembelian karyawan Terdakwa agar memberikan tip kepada operator SPBU untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jerigennya;

6. Bahwa benar harga BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli dari SPBU per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah terkumpul kemudian Terdakwa jual kepada pengecer atau Pom Mini di wilayah Purbalingga sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) pelanggan seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, sedangkan di wilayah Pemalang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pelanggan dan Pekalongan sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) pelanggan karena jarak dan perjalanan lebih jauh di jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

7. Bahwa benar pekerjaan tersebut Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 serta karyawan Terdakwa lainnya lakukan setiap malam antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dan Terdakwa memberikan gaji kepada sopir per hari kerja sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), kernet per hari kerja sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa benar dalam pembagian hasil usaha yang Saksi-1 jalankan sebagai mandor pemegang para pelanggan dan Pom Mini di wilayah Purbalingga dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menerima komisi 20 (dua puluh) persen setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

9. Bahwa benar selama Terdakwa menjalankan jual beli BBM jenis Pertalite tersebut setiap harinya Terdakwa lakukan dan mendapat penghasilan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dipotong untuk keperluan gaji karyawannya dan untuk keperluan bisnisnya sehingga Terdakwa

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap bulannya menghasilkan bersih sekira berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

10. Bahwa benar motivasi Terdakwa jual beli BBM subsidi Peralite untuk mencari keuntungan yang digunakan membayar cicilan atau hutang Terdakwa di Bank.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Clementie*/Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat guna membayar cicilan atau hutang Terdakwa di Bank tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku dengan menjual BBM subsidi jenis Pertalite yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pengangkutan, pendistribusian dan harga yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0710/Pekalongan dalam upaya menjalankan dan membantu program pemerintahan dalam memberantas penyalahgunaan bahan bakar minyak namun dalam hal ini Terdakwa dengan kesadarannya malah terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat pula berpengaruh pada pembinaan kedisiplinan prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Kodim 0710/Pekalongan dimata masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan bahan bakar minyak.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Terdakwa sebagai terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuannya;

3. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
4. Bahwa selama berdinasi Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa dari negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana penjara atau *Strafmacht* yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa adalah Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sanksinya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta didalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sehingga Hakim didalam memutus perkara tidak hanya berpedoman kepada ketentuan undang-undang semata namun juga wajib memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat termasuk juga keadilan bagi pelaku pidana/Terdakwa, sehingga Majelis Hakim bukanlah semata-mata sebagai corong undang-undang tetapi Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum;
3. Bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam penerapan hukum, baik terhadap diri Terdakwa, korban dan juga masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan jika Terdakwa disidang dalam perkara ini dikarenakan laporan dari Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) ke Denpom IV/1 Purwokerto sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/IV/2025/Idik tanggal 9 April 2025 yang merasa dirugikan karena Terdakwa selaku pemilik dan pemodal usaha jual beli BBM subsidi jenis Peralite tidak turut diproses hukum;
 - b. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Sdr. Romadhon Syahputra (Saksi-4) dan Sdr. Ade Rinoso (Saksi-5) yang bekerja atau menjalankan usaha Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) pada saat mengisi BBM subsidi jenis Peralite yang

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres

Purbalingga yang selanjutnya telah diproses secara hukum;

c. Bahwa atas penangkapan Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian atas perbuatannya pada tanggal 5 Desember 2024 Saksi-4 dan Saksi-5 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

d. Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 maka terhadap Sdr. Aldi Ramdani (Saksi-1) juga diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 9 April 2025 Saksi-1 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan Putusan Tingkat Banding menguatkan, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi dan putusannya menolak permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0710/Pekalongan menilai jika Terdakwa selama menjadi Babinsa tidak ada permasalahan, berkelakuan baik dan mempunyai loyalitas serta dedikasi yang tinggi di kedinasan sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat melaksanakan program yang membantu masyarakat desa binaannya;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika penjatuhan pidana yang akan ditentukan haruslah membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri dengan memandang disparitas pada putusan terpidana lainnya yang terkait permasalahan ini, oleh karena itu Majelis Hakim memandang permohonan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tuntutan Odiutur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu untuk diringankan pidana yang ditentukan tersebut;

6. Bahwa terhadap pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjalani proses pidana maka keuangan gaji Terdakwa hanya menerima 75 persen (tujuh puluh lima persen) saja dan remonerasi Terdakwa sudah dihentikan;

b. Bahwa selain itu Terdakwa masih menanggung cicilan atau hutang Terdakwa di Bank;

c. Terdakwa masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap isteri dan kedua anaknya yang masih sekolah.

Oleh karena itu akan lebih bijak dan tepat bila penjatuhan pidana denda di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Terdakwa dengan subsideritas yang sepadan pula dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta bermanfaat bagi masyarakat dan kesatuan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memandang pidana denda yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam permohonan/*klemensinya* yang memohon agar Terdakwa dijatuhi yang seringannya dan seadilnya-adilnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya bersamaan dengan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang selanjutnya akan tercermin dalam amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan berupa surat Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;

b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL.

Barang bukti barang pada huruf a dan b merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk jual beli BBM subsidi jenis Pertalite dan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z1217 DP;

b. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa Nopol R 9245 AL;

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-barangkamhagung.go.id

Barang bukti surat pada huruf a dan b merupakan surat-surat yang kendaraannya dipakai oleh Terdakwa untuk jual beli BBM subsidi jenis Pertalite dan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

c. 2 (dua) lembar *printout* foto pipa pengisian BBM yang mengarah ke tangki, dalam mobil dan lantai mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;

d. 1 (satu) lembar *printout* foto mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat yang diganti Nopol R9245 AL dan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol R 9245 AL;

e. 1 (satu) lembar *printout* foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite;

f. 1 (satu) lembar *printout* foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite;

g. 1 (satu) lembar *printout* foto tempat kejadian perkara rumah Terdakwa di Jl. Rubiah Sekar Rt 003 Rw 004 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan rumah Sdr. Aldi Ramdani Desa Kutawis Rt 001 Rw 05 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;

h. 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 9 April 2025 atas nama Terdakwa Romadhon Syahputra alias Rama Bin Dzulkhoir dan Ade Rinoso alias Ade Bin Muchamad Antoni;

i. 3 (tiga) lembar fotokopi penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 104/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 20 Agustus 2025 a.n Terdakwa Sdr. Romadhon Syahputra;

j. 2 (dua) lembar fotocopy penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 29 Februari 2025 a.n Terdakwa Sdr. Ade Rinoso;

k. 2 (dua) lembar fotokopi Surat hasil pengujian laboratorium 085/PND740000/ 2024-S3 tanggal 26 Januari 2025 dari Region Manager Supply & Distribution JBT Yock Yorlando;

l. 4 (empat) lembar fotokopi barang bukti dari Polres Purbalingga.

Barang bukti surat pada huruf c sampai dengan huruf l adalah surat-surat yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena Majelis Hakim tidak menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dipidana dan sesuai dengan permohonan Oditur Militer didalam Tuntutannya yang memohon agar Terdakwa ditahan, dengan mendasari ketentuan yang bersangkutan selanjutnya Majelis Hakim menentukan status Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Bambang Pujo Sasongko** Sersan Dua, NRP 31020155121181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Serda Bambang Pujo Sasongko Nopol Z 1217 DP;

2) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Serda Bambang Pujo Sasongko Nopol R 9245 AL.

Dirampas untuk negara.

- b. Surat-surat:

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah

dimodifikasi milik Serda Bambang Pujo Sasongko Nopol Z1217 DP;

2) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam milik Serda Bambang Pujo Sasongko Nopol R 9245 AL;

Pada angka 1) dan 2) Dirampas untuk negara.

3) 2 (dua) lembar *printout* foto pipa pengisian BBM yang mengarah ke tangki, dalam mobil dan lantai mobil Toyota Avanza warna putih yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Nopol Z 1217 DP;

4) 1 (satu) lembar *printout* foto mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat yang diganti Nopol R9245 AL dan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol R 9245 AL;

5) 1 (satu) lembar *printout* foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.05 Gembong Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Peralite;

6) 1 (satu) lembar *printout* foto tempat kejadian perkara SPBU 44.533.17 Kajongan Bojongsari Purbalingga dan mesin pompa yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Peralite;

7) 1 (satu) lembar *printout* foto tempat kejadian perkara rumah Terdakwa di Jl. Rubiah Sekar Rt 003 Rw 004 Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga dan rumah Sdr. Aldi Ramdani Desa Kutawis Rt 001 Rw 05 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;

8) 1 (satu) eksemplar Petikan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 9 April 2025 atas nama Terdakwa Romadhon Syahputra alias Rama Bin Dzulkhoir dan Ade Rinoso alias Ade Bin Muchamad Antoni;

9) 3 (tiga) lembar fotokopi penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 104/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 20 Agustus 2025 a.n Terdakwa Sdr. Romadhon Syahputra;

10) 2 (dua) lembar fotokopi penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN PBG tanggal 29 Februari 2025 a.n Terdakwa Sdr. Ade Rinoso;

11) 2 (dua) lembar fotokopi Surat hasil pengujian laboratorium 085/PND740000/ 2024-S3 tanggal 26 Januari 2025 dari Region Manager Supply & Distribution JBT Yock Yorlando;

12) 4 (empat) lembar fotokopi barang bukti dari Polres Purbalingga.

Pada angka 3) sampai dengan angka 12) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 oleh Jonarku, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 528375, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasihat Hukum Windy Lisvi Ulandari S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 1225212000002491, Panitera Pengganti Heryanto, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21050109001184 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Hakim Ketua,

Ttd/Cap

Jonarku, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Ttd

Heryanto, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21050109001184

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 43-K/PM II-11/AD/IX/2025